

제11절 배당등의 실시

I. 배당실시의 요건

1. 이의신청이 없는 경우

가. 앞서 본 것과 같이, 배당기일에 출석한 각 채권자와 채무자는 배당표의 작성 절차, 그 기재내용 등에 관하여 자기의 권익을 옹호하기 위해 이의를 진술할 수 있는데, 배당기일에 출석한 채권자나 채무자로부터 이와 같은 이의가 없는 경우 또는 배당기일에 출석하지 아니함으로 인하여 배당표대로 배당을 실시하는 데에 동의한 것으로 보는 경우(민집 제256조, 제153조 제1항)에는 배당법원이 작성한 배당표 원안이 그대로 확정되므로 이에 따라 배당을 실시한다.

나. 배당이의를 할 수 있는 채권자로서 이의를 제기하지 아니한 채권자는 배당절차에 관한 한 모든 항변과 함께 자신의 이익옹호를 위한 권리를 잃게 된다. 그러나 배당표가 확정되어 배당된 경우에도 배당을 받지 못한 우선채권자에게는 배당을 받은 다른 채권자에 대하여 부당이득반환청구권이 있다.³⁴⁹⁾ 다만 민사집행법 제247조에서 규정하는 배당요구가 필요한 배당요구채권자는 당연히 배당을 받을 수 있는 권리질권자의 경우와는 달리, 배당요구의 종기까지 배당요구를 한 경우에 한하여 비로소 배당을 받을 수 있고, 적법한 배당요구를 하지 아니한 경우에는 비록 실체법상 우선변제청구권이 있다 하더라도 배당재단으로부터 배당을 받을 수는 없다. 이러한 배당요구채권자가 적법한 배당요구를 하지 아니하여 그를 배당에서 제외하는 것으로 배당표가 작성·확정되고 그 확정된 배당표에 따라 배당이 실시되었다면 그가 적법한 배당요구를 한 경우에 배당을 받을 수 있었던 금액 상당의 금원이 후순위채권자에게 배당되었다고 하여 이를 법률상 원인이 없는 것이라고 할 수 없다.³⁵⁰⁾

349) 대법원 1988. 11. 8. 선고 86다카2949 판결【판결요지】확정된 배당표에 의하여 배당을 실시하는 것은 실체법상의 권리를 확정하는 것이 아니므로 배당을 받아야 할 자가 배당을 받지 못하고 배당을 받지 못할 자가 배당을 받은 경우에는 배당에 관하여 이의를 한 여부 또는 형식상 배당절차가 확정되었는가의 여부에 관계없이 배당을 받지 못한 우선채권자는 부당이득반환청구권이 있다.

350) 대법원 1998. 10. 13. 선고 98다12379 판결; 대법원 2002. 1. 22. 선고 2001다70702 판결【판결요지】[1] 민사소송법 제605조 제1항에서 규정하는 배당요구가 필요한 배당요구채권자는, 압류의 효력발생 전에 등기한 가압류채권자, 경락으로 인하여 소멸하는 저당권자 및 전세권자로서

2. 이의신청이 있는 경우

배당표에 대하여는 채권자가 이의신청 또는 전술한 배당이의의 소를 통하여서만 자신의 권리를 제대로 확보할 수 있다. 배당기일에 참가할 수 없는 채권자는 이의를 제기할 수 없다.

가. 배당이의가 있었으나 이의가 완결된 경우 : 배당기일에 채권자나 채무자가 한 이의에 대하여 이의에 관계된 불이익을 받는 채권자가 이의를 정당하다고 인정할 때에는 집행법원은 이의한 내용에 따라 배당표를 경정하여 그에 따라 배당을 실시한다. 이해관계인이 다른 방법으로 합의한 때에도 마찬가지이다(민집 제256조, 제152조 제2항).

나. 이의가 있고 이의가 완결되지 아니하였으나 이의 없는 부분이 있는 경우 : 이와 같이 아직 이의가 완결되지 아니한 때에는 이의가 없는 부분에 한하여 배당을 실시하여야 한다(민집 제256조, 제152조 제3항).

다. 이의가 있었으나 철회(취하)된 경우 : 이 경우에는 일단 배당기일이 종료되면 다시 이의할 수 없어 배당표는 확정되므로 종전의 배당표에 따라 배당을 실시한다. 이때는 법원이 따로 기일을 지정하지 않고 민사집행법 제256조, 제160조 제2항이 규정하는 채권자가 배당기일에 출석하지 아니한 때에 준하여 법원사무관등이 공탁을 한 다음 이후 수시로 출석한 채권자에게 배당금지급절차를 행하는 것이 실무의 입장인데, 다만 배당기일 종료 후에 이의가 철회된 경우에는 따로 기일을 정하여 배당받을 채권자와 채무자에게 통지하고 민사집행법 제256조, 제159조에 의해 종전의 배당표에 따라 배당을 실시해야 한다는 견해도 있기는 하다.

라. 이의가 있었으나 이의한 채권자 또는 채무자가 배당이의 소를 제기하였다는 사실을 증명하는 서류를 제출하지 아니한 경우와 집행력 있는 집행권원의 정본을 가

압류의 효력발생 전에 등기한 자 등 당연히 배당을 받을 수 있는 채권자의 경우와는 달리, 경락 기일까지 배당요구를 한 경우에 한하여 비로소 배당을 받을 수 있고, 적법한 배당요구를 하지 아니한 경우에는 비록 실체법상 우선변제청구권이 있다 하더라도 경락대금으로부터 배당을 받을 수는 없을 것이므로 이러한 배당요구채권자가 적법한 배당요구를 하지 아니하여 그를 배당에서 제외하는 것으로 배당표가 작성·확정되고 그 확정된 배당표에 따라 배당이 실시되었다면 그가 적법한 배당요구를 한 경우에 배당받을 수 있었던 금액 상당의 금원이 후순위채권자에게 배당되었다고 하여 이를 법률상 원인이 없는 것이라고 할 수 없다. [2] 주택임대차보호법에 의하여 우선변제청구권이 인정되는 소액임차인의 소액보증금반환채권은 현행법상 민사소송법 제605조 제1항에서 규정하는 배당요구가 필요한 배당요구채권에 해당한다.

진 채권자에 대하여 채무자가 청구이의의 소 등을 제기한 사실을 증명하는 서류와 그 소에 관한 집행정지재판의 정보를 제출하지 아니한 경우(민집 제256조, 제154조) : 이와 같은 경우에는 배당이의가 취하된 것으로 보게 되는바(민집 제256조, 제154조 제3항), 이에 대해서는 배당기일을 열어 유보된 배당을 실시하여야 한다는 견해와 종전의 배당표에 따라 배당액을 지급하기만 하면 된다는 견해의 대립이 있어 보이나, 실무는 후자의 입장이다.

마. 배당이의의 소의 취하나 취하간주, 배당이의소송의 소각하 또는 청구기각판결의 확정이 증명된 경우 : 이 경우에는 배당의로 인하여 일단 유보된 배당절차가 다시 속행되는데, 위 사유가 배당기일로부터 1주가 지난 후에 발생하여 배당이의의 소 등이 다시 제기될 여지도 없으면 배당표가 확정되므로 이때는 종전의 배당표에 따라 배당을 실시하여야 한다. 즉 법원사무관등은 배당이의의 소 등의 피고가 소취하,³⁵¹⁾ 각하 또는 청구기각판결의 확정사실을 증명하는 서면을 제출하면서 배당액의 지급청구를 하는 경우에는 그 피고였던 채권자에게 배당액을 지급하거나 또는 이미 공탁한 경우에는 공탁관에게 지급위탁서를 송부하고 당해 채권자에게 지급증명서를 교부하면 된다.

바. 배당이의의 소 등의 판결이 확정되었음이 증명된 경우(민집 제256조, 제161조 제1항 참조) : 배당이의의 소 등에 있어서 원고청구의 전부 또는 일부 인용의 판결이 확정되었음이 증명된 경우에는 그 판결내용에 따라 배당을 실시한다.

그리하여 먼저 ① 채권자(원고)가 제기한 배당이의소송에서 전부승소한 경우라면 원고가, 원고 일부승소의 경우라면 원고 또는 피고가, 판결확정증명서를 제출하면서 배당액의 지급 또는 재배당실시를 신청하면 법원은 그 판결주문에서 다툼이 있는 부분에 관하여 배당을 받을 채권자와 그 액수를 정한 경우에는 특히 배당기일을 정하지 않고 그 내용에 따라 배당표의 배당액을 경정한 다음,³⁵²⁾ 법원사무관등이 경정된 배당표에 따라 공탁관에게 배당액의 지급위탁서를 송부하고 당해 채권자에게는 지급증명서를 교부한다.

그러나 판결에서 배당표를 다시 작성하도록 명하고 있거나 또는 여러 개의 판결

351) 별지서식 [10-10] 배당실시신청 참조(제10장 말미 수록)

352) 그 방법은 경정되어야 할 부분을 판결내용대로 정정을 한 다음 날인을 하고 그 취지를 부기하는 방법이 무난할 것이지만, 경우에 따라서는 경정된 내용대로 새로 배당표를 작성하고 그 취지를 부기하는 방법도 가능할 것이다.

이 서로 저촉하고 있어서 판결주문대로 배당표를 경정하는 방법으로는 배당액을 지급할 수 없는 때에는 재배당기일을 정하여 관계채권자 및 채무자에게 통지하고 새로운 배당표를 작성하여 관계된 채권자들이 볼 수 있도록 재배당기일 3일 전에 비치한 다음 재배당절차를 실시하여야 하는바, 위와 같은 경우라면 법원사무관등은 즉시 집행법원에 보고하여 재배당절차를 실시하도록 해야 할 것이다. 그러므로 여러 개의 배당이의의 소가 제기된 때에는 그 모든 소송이 완결되기를 기다려야 하며, 그렇지 않고 일부 판결에 따라 배당을 실시하면 안된다.

새로이 작성된 배당표에 대하여도 이의를 할 수 있으나, 이 경우에는 그 배당표가 배당이의의 소에 기한 확정판결에 합치되고 있지 않다거나 혹은 종전의 배당절차에서는 주장할 수 없었던 이유에 의해서만 가능하고, 또한 재배당절차에 관여하는 채권자만이 이의할 수 있으며 그 전의 배당기일에 배당이의를 신청하지 아니한 채권자나 배당이의의 확정판결에 의하여 배척된 채권자는 그 재배당절차에 관여할 수 없다. 이 경우 채권자는 새로 채권계산서를 제출할 필요는 없으며, 이미 제출된 계산서 등에 의해 배당표를 작성한다.

다음으로 ② 채무자가 제기한 배당이의소송 등에서 채무자가 전부 또는 일부승소한 경우에는 후술하는 추가배당을 실시하거나 또는 채무자등에게 지급하여야 할 것이다.

II. 배당실시의 방법

1. 배당액의 지급

가. 배당재단이 공탁금인 경우

1) 배당재단이 공탁금인 경우에는, 배당법원의 법원사무관등은 지급할 배당금액(배당액과 집행비용의 합계액)을 적은 지급위탁서를 공탁금을 보관·관리하고 있는 공탁관에게 송부하고(공탁서를 붙일 필요는 없다), 지급받을 사람에게는 지급받을 자격을 증명하는 배당액 지급증을 교부한다(민집 제256조, 제159조 제2항, 제3항, 민집규 제82조, 공탁규칙 제43조 제1항).³⁵³⁾ 채권자에게 위 증명서를 교부할 때에는 그로부터 배당금액에 대한 영수증을 받아야 한다. 배당금 수령채권자는 공탁물출급청구

353) 대법원 2018. 3. 27. 선고 2015다70822 판결

서 2통³⁵⁴⁾을 작성하고 거기에 법원사무관등으로부터 받은 증명서를 붙여 공탁관에게 제출하여 공탁금의 출급을 받는다(공탁규칙 제43조 제2항, 제32조, 제33조).³⁵⁵⁾ 공탁관은 집행법원의 보조자로서 공탁금 출급사유 등을 심리함이 없이 집행법원의 공탁금 지급위탁서에 따라 채권자에게 공탁금을 출급하게 된다.³⁵⁶⁾ 지급위탁서와 증명서에 대하여는 별지서식 [10-3] 지급위탁서 및 [10-4] 증명서를 참조하면 된다(제10장 말미 수록).

2) 배당채권이 확정되지 아니하였거나 채권자가 배당기일에 출석하지 아니하여 법원사무관등이 배당액을 공탁하고(또는 이미 되어있는 공탁을 유지하기로 하고, 민집 제160조 참조), 그 공탁서원본과 배당표의 등본을 주무과장이 지정하는 공탁서 등 보관책임자에게 인계한 후에는 그 보관책임자가 공탁금의 출급에 관한 업무를 처리하게 된다.³⁵⁷⁾

민사집행법 제160조에 의하여 배당할 금액이 공탁된 후에는 그 배당액의 지급절차는 공탁금의 출급절차에 의하는 것이나, 이러한 경우에도 채권자가 공탁금을 출급받을 수 있는 권리는 배당금지급청구권에 기한 것이고, 공탁금출급청구권은 채권자가 배당금지급청구권을 행사하는 수단으로서 그에 관하여 집행법원이 발급한 공탁금 지급위탁서가 공탁관에게 접수됨으로써 현실적으로 발생한다.³⁵⁸⁾ 따라서 채권자의 제3채권자가 채권자의 배당금지급청구권에 관하여 가압류결정 또는 압류 및 추심명령을 받았다면 그 효력은 배당금지급청구권의 행사 수단인 위 공탁금출급청구권에 대하여도 미친다.³⁵⁹⁾

3) 법원이 공탁관에게 지급위탁서를 송부하고 채무자에게 자격증명서를 교부하는 사무는 공탁관의 공탁사무가 아니라 집행법원이 공탁된 배당 잔여액의 출급을 위하여 집행절차에 부수하여 행하는 사무로 보아야 하므로 그 사무에 관한 집행법원의 처분에 대하여 불복하려면 공탁법 제12조가 정한 공탁관의 처분에 대한 이의신청을 할 것이 아니라 민사집행법 제16조가 정한 집행에 관한 이의신청을 하여야 하고, 그 이의신청은 배당절차에 관한 집행법원의 처분을 대상으로 한 것이 아니라 공탁된 배당

354) 재판예규 제823호, “집행공탁금 출급청구서 교부에 관한 예규(재민 2001-4)”

355) 재판예규 제823호, “집행공탁금 출급청구서 교부에 관한 예규(재민 2001-4)”

356) 대법원 2018. 3. 27. 선고 2015다70822 판결

357) 재판예규 제1260호, “집행사건에 있어서 배당액등의 공탁 및 공탁배당액등의 관리절차에 관한 예규(재민 92-2)”

358) 대법원 2006. 10. 13. 선고 2006다32453 판결

359) 대법원 2009. 7. 23. 선고 2009다39363 판결

잔여액의 출급에 관한 집행법원의 처분을 대상으로 한 것이므로 배당절차가 종료되었다 하여 이의신청을 할 이익이 없다고 할 수 없다.³⁶⁰⁾

4) 경매절차에서 배당받을 채권자의 불출석으로 인하여 배당금이 공탁된 경우에는 공탁일로부터 기산하여 10년이 경과하면 공탁금출급청구권은 시효로 소멸한다.³⁶¹⁾ 한편 공탁금출급청구권에 대한 소멸시효가 완성된 후 공탁사실증명서의 교부 청구가 있는 경우에는 그 증명서를 교부해서는 안 되나 착오로 이를 교부한 경우에는 시효이익을 포기한 것으로 처리하여야 한다.³⁶²⁾

나. 배당재단이 법원보관금인 경우

1) 집행관등이 특별현금화명령에 의하여 채권 그 밖의 재산을 매각한 후 그 매각대금을 취급점에 납부하여 배당재단이 법원보관금으로 보관되어 있는 경우에는 출석한 채권자에게 법원보관금취급규칙에 따라 배당금액에 상당한 보관금을 지급한다.

2) 채권자와 채무자에 대한 배당금의 지급(교부)절차는 법원사무관등이 그 이름으로 실시하게 된다(민집규 제82조 제1항).

이때 법원사무관등은 법원보관금 지급위탁서를 작성하여 배당수령채권자에게 교부하고 보관금 취급자(출납공무원)에게 전송하며 지급위탁서의 사본을 기록에 편철하고, 배당수령채권자는 지급위탁서를 보관금 취급자에게 제출한다. 보관금 취급자는 배당수령채권자에게 출급지시서를 교부하고 출급지시사항을 취급점에 전송하며, 배당금수령채권자는 보관금 취급점에 출급지시서를 제출하고 보관금을 수령한다(법원보관금취급규칙 제13조). 취급점이 배당수령채권자에게 법원보관금을 배당액으로 지급한 때에는 그 지급내역을 즉시 사건담당자 및 출납공무원에게 전송하여야 한다(같은 규칙 제16조).

3) 배당기일에 지배인 또는 이에 준하는 법률상의 대리인으로부터 배당금수령의 위임을 받은 사람은 위임장, 지배인 또는 법률상 대리인에 관한 사항이 나타나있는 법인등기사항증명서, 상업등기법 제11조³⁶³⁾에 따라 발행한 인감증명서 등을 제출하

360) 대법원 1999. 6. 18.자 99마1348 결정 참조

361) 행정예규 948호, “공탁금지급청구권의 소멸시효와 국고귀속절차”, 1항·2항

362) 행정예규 948호, “공탁금지급청구권의 소멸시효와 국고귀속절차”, 4항

363) 제11조(인감증명) ① 제24조에 따라 인감을 등기소에 제출한 사람, 지배인, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 파산관재인·파산관재인대리·관리인·보전관리인·관리인대리·국제도산관리인 및 국제도산관리인대리로서 그 인감을 등기소에 제출한 사람은 수수료를 납부하고 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 그 인감에 관한 증명서의 교부를 청구할 수 있다. ② 제1항에 따른 인감증명서의 교부 청구는 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 인감카드나 그 밖의 방법에 따른다. ③ 제2항의 인감카드를 발급받은 사람은 수수료를 납부하고 인감카드를 재발급받을 수 있다. ④ 제10조제2항은 제1항에 따른 증명서의 교부 청구에 준용한다.

여 그의 대리권을 증명함으로써 배당금을 수령할 수 있다.³⁶⁴⁾

다. 배당액의 계좌입금

1) 배당기일에 출석하지 않은 채권자가 배당액을 입금할 예금계좌를 신고한 때에는 법원사무관등은 민사집행법 제160조 제2항의 규정에 따른 공탁에 갈음하여 배당액을 예금계좌에 입금할 수 있다(민집규 제82조 제2항).³⁶⁵⁾

위 규정이 공탁에 갈음한 예금계좌 입금을 규정한 것은 공탁하는 것 외에 예금계좌입금의 방법이 있음을 규정한 것이고, 법원사무관등에게 예금계좌에 입금할 것인가에 관한 재량을 부여한 것은 아니다. 따라서 배당금수령채권자가 자신의 예금계좌에 입금하여 줄 것을 신청한 경우에는 입금신청인이 출급지시 전에 계좌입금신청을 철회하지 않은 한 반드시 신고된 예금계좌에 입금하여 지급하여야 하고, 신청인이나 그 대리인에게 직접 지급하여서는 안 된다.³⁶⁶⁾

배당재단이 공탁금인 경우, 공탁규칙 제40조에 따라 공탁금출급청구자가 공탁금의 계좌입금을 신청하는 경우에는 계좌입금에 의한 대법원 행정예규 제970호, “계좌입금에 의한 공탁금출급·회수절차에 관한 업무처리지침”에 의해 처리한다.³⁶⁷⁾ 또한 배당재단이 법원보관금인 경우, 배당기일에 출석하지 아니한 채권자가 배당받을 금액을 입금할 예금계좌를 신고한 때에는 법원사무관등은 민사집행법 제160조 제2항의 공탁에 갈음하여 배당액을 그 예금계좌에 입금하여 지급할 수 있다(민집규 제185조, 제82조 제2항).

2) 계좌입금신청을 하는 때에는 법원보관금 계좌입금신청서를 작성하여 제출하고(법원보관금취급규칙 제15조 제2항), 그 신청서를 제출하는 경우에 대표자나 관리인의 자격 또는 대리인의 권한을 증명하는 서면으로서 관공서에서 작성하는 증명서 및 인감증명서는 작성일로부터 6월 이내의 것이어야 하며(위 규칙 제8조), 계좌입금신청서는 신분이 확인되는 작성명의인 본인, 소송대리인, 국가소송수행자, 제출대행권이 있는 법무사, 사건관계 직무담당 공무원이 제출하는 경우 또는 작성명의인의 인감증

364) 재판예규 제1326호, “부동산등에 대한 경매절차 처리지침(재민 2004-3)” 제56조

365) 배당액의 예금계좌입금은 배당재단이 보관금이든, 공탁금이든 모두 포함되는데, 보관금에 관하여는 재판예규 제1452호 “법원보관금취급규칙과 법원보관금취급규칙의 시행에 따른 업무처리지침(재일 97-2)”이, 공탁금에 관하여는 행정예규 제970호 “공탁규칙과 계좌입금에 의한 공탁금출급·회수절차에 관한 업무처리지침”이 각 절차를 규정하고 있다.

366) 재판예규 제1452호, “법원보관금취급규칙의 시행에 따른 업무처리지침(재일 97-2)”; 행정예규 제970호, “계좌입금에 의한 공탁금출급·회수절차에 관한 업무처리지침”, 제4조 제4항

367) 별지서식 [10-5] 법원보관금계좌입금신청서 참조(제10장 말미 수록)

명서가 붙어 있는 경우에 한하여 이를 접수한다.³⁶⁸⁾

이 경우에 제좌입금에 드는 비용은 배당수령채권자가 따로 부담하여야 하며 법원사무관등이 제좌입금신청서를 접수한 때에는 그 신청서를 즉시 출납공무원에게 인계하여야 하고 출납공무원은 이를 전산등록하여야 한다. 법원사무관등은 지급위탁서를 출납공무원에게 직접 송부하여야 한다.

라. 배당이익의 변제효력 발생시기

배당액에 대한 이익이 있었던 채권은 공탁된 배당액으로 충당되는 범위에서 배당표의 확정시에 소멸한다. 다만 배당표의 확정 전에 어떤 경위로든 채권자가 공탁된 배당금을 지급받아 수령하고 그 후 같은 내용으로 배당표가 확정된 경우에는, 채권자가 현실적으로 채권의 만족을 얻은 시점인 공탁금 수령시에 변제의 효력이 발생한다.³⁶⁹⁾

2. 집행력 있는 정보 또는 채권증서와 영수증의 교부

가. 채권자가 채권 전부를 배당받은 경우

1) 채권자에게 청구채권의 전부를 배당하는 경우에는 그 채권자에게 배당액 지급증(공탁금수령자격증명서)을 교부하고, 그와 동시에 그 채권자가 가지고 있는 집행력 있는 정본을 받고 집행력 있는 정본이 없는 때에는 채권증서를 받아 이를 채무자에게 교부한다(민집 제256조, 제159조 제2항). 이는 이중집행을 방지하기 위한 것이다.

2) 채권자가 이미 집행력 있는 정본을 제출하여 집행기록에 편철되어 있는 때에는 이를 채무자에게 교부하면 되며, 집행력 있는 정보 등을 채무자에게 교부한 때에는 그로부터 영수증을 받아 기록에 편철한다.³⁷⁰⁾

3) 채권자가 집행력 있는 정보이나 채권증서를 가지고 있지 아니한 경우에는 그 채권자로부터 영수증을 받아 이를 채무자에게 교부한다(민집 제256조, 제159조). 불출석한 채권자의 신청에 의하여 법원에 보관되어 있는 배당액을 제좌로 입금한 경우, 채권자가 미리 집행력 있는 정보 등을 제출하지 아니한 때에는 그 채권자가 제출한

368) 민사 제1442호, “소송서류 등의 접수와 제출자의 신분확인(재일 2003-8)”

369) 대법원 2018. 3. 27. 선고 2015다70822 판결

370) 채무자가 기일에 출석하지 아니한 경우에는 채권자가 제출한 집행력 있는 정보이나 채권증서를 기록에 편철하여 두었다가 나중에 채무자의 청구가 있으면 교부한다. 채무자가 있는 곳을 알 수 없는 경우에도 같다.

계좌입금신청서와 출납공무원이 계좌입금하고 받은 무통장 입금증 등을 채무자에게 교부하여 영수증의 교부에 같음하면 된다.

4) 한편 여러 법원이 동일한 채권 그 밖의 재산권에 대하여 각각 압류명령을 발령하여 압류가 경합된 상태에서 그 중 한 법원이 집행법원이 되어 나머지 법원에 대하여 압류명령사건기록의 송부촉탁을 한 경우, 송부되어 온 기록을 보관 중 채무자가 배당기일에 출석하거나 또는 배당기일 뒤라도 그 기록의 반환 전에 그 기록에 편철되어 있는 집행력 있는 정본 등의 교부를 청구한 때에는 집행법원의 법원사무관등은 그 정본을 채무자에게 교부하고 채무자로부터 영수증을 받아 그 기록에 편철한 뒤 기록을 송부법원에 반환할 것이며, 채무자가 배당기일에 불출석하고 그 후에도 그 정보의 교부청구를 하지 않을 때에는 별도의 조치 없이 그 송부기록을 송부법원에 반환한다.³⁷¹⁾

371) 재판예규 제866-23호, “수 개의 법원에서 발한 압류명령에 의한 압류경합시의 배당에 관한 타 법원의 기록처리(재민 81-13)”

수개의 법원이 동일한 채권 기타 재산권에 대하여 각각 압류명령을 발하여 압류가 경합된 상태에서 그 중의 한 법원이 현금화절차를 취한 후 대금의 배당을 실시함에 있어서는 그 배당법원이 나머지 법원에 경합된 압류명령 사건기록의 송부를 촉탁하게 되는 바, 이 경우 송부되어온 기록(이하 송부기록이라 한다)의 반환 등 처리에 관하여는 다음 요령에 의하기 바랍니다.

다 음

1. 배당액을 채권자에게 지급하는 경우

가. 채권 전부를 배당하는 경우(민사집행법 제159조 제2항).

- (1) 채무자가 배당기일에 출석한 때 또는 배당기일에 불출석하였으나 그 후 기록 반환 전에 집행력 있는 정본(이하 집행정본이라 한다)의 교부청구를 한 때
배당법원의 담당 법원사무관등은 송부기록에 편철된 집행정본을 채무자에게 교부하고 영수증을 받아서 송부기록에 편철한 후 송부기록을 송부법원에 반환한다.

- (2) 채무자가 배당기일에 불출석하고 그 후에도 집행정본의 교부청구를 하지 않은 때
별도의 조치 없이 송부기록을 송부법원에 반환한다.

나. 채권 일부를 배당하는 경우(동법 제159조 제3항)

배당법원의 담당 법원사무관등은 송부기록에 편철된 집행정본의 여백에 배당액을 기입하고 기명날인하여 이를 채권자에게 반환하고 영수증을 받아서 송부기록에 편철한 후 송부기록을 송부법원에 반환한다.

2. 배당액을 공탁하는 경우(동법 제256조 제160조 등)

송부기록을 보관하고 있다가 후일 추가배당 또는 교부에 의하여 공탁금에 대한 처리를 할 때 위 1항에 의한 절차를 취한다.

다만 송부기록보관기간이 공탁일로부터 6월을 경과한 때에는 일단 송부기록을 송부법원에 반환하고 후일 추가배당이나 교부 등 공탁금에 대한 처리를 할 사유가 발생하였을 때 다시 기록 송부촉탁을 하여 기록을 송부 받은 후 위 1항에 의한 절차를 취한다.

부 칙(2002. 6.26. 제866호)

이 예규는 2002. 7. 1.부터 시행한다. 다만 2002. 7. 1. 전에 접수된 사건에 대하여는 이 예규를 적용하지 아니한다.

나. 채권자가 채권의 일부를 배당받은 경우

1) 채권자에게 채권의 일부만을 배당하는 경우에는 집행력 있는 정본의 사본으로 배당요구를 한 채권자로부터 집행력 있는 정본 또는 채권자로 하여금 채권증서를 제출하게 한 뒤 법원사무관등이 그 여백 부분 또는 뒷면에 배당액을 적어서 기명날인한 다음³⁷²⁾ 채권자에게 돌려주고, 배당액지급증(공탁금수령자격증명서)을 교부하는 동시에 채권자로부터 영수증을 받아 채무자에게 교부하여야 한다(민집 제256조, 제159조 제3항). 집행력 있는 정본 등이 이미 제출되어 기록에 편철되어 있는 경우에도 동일하다.

2) 그리고 채무자가 배당기일에 출석하지 않았거나 있는 곳을 알 수 없는 때, 채권자가 집행력 있는 정본이나 채권증서를 가지고 있지 아니한 경우, 배당액을 제좌로 입금한 경우 등의 처리에 관하여는 위 가.항에서 설명한 것과 같다.

3) 또한 경합된 압류명령사건기록이 집행법원의 송부촉탁에 의하여 다른 법원으로부터 송부되어 온 경우에는 집행법원의 법원사무관등은 송부된 기록에 편철된 집행력 있는 정본 등의 여백에 배당액을 적고 기명날인하여 이를 채권자에게 돌려주고, 그 정본 등을 수령하였다는 영수증을 받아 송부기록에 편철하여 그 기록을 송부법원에 반환한다.³⁷³⁾

3. 배당액의 공탁

가. 배당액을 공탁해야 되는 경우

배당기일에 출석한 채권자들이 제시된 배당표의 원안에 대한 배당이의가 없으면 바로 배당표의 원안이 확정되고 채권자에게 배당금을 교부하는 것이 원칙이나, 배당을 받아야 할 채권에 대하여 즉시 채권자에게 지급할 수 없거나 지급하는 것이 적당치 아니한 배당유보의 사유가 있으면 법원사무관등은 그에 대한 배당액을 직접 지급하지 않고 공탁하여야 한다.

또한 채권집행절차에서 배당재단이 보관금인 경우에는 배당금을 공탁하게 되지만, 실무의 대부분인 공탁금이 배당재단인 경우에는 배당을 유보하는 금액에 상당하

372) 예컨대, 「20 타기○○호 배당절차사건에 기초하여 20. . . 금 . . . 원이 지급됨. 20 . . . ○○지방법원 사무관 ○○○㉡이라고 적으면 된다.

373) 재판예규 제866-23호, “수개의 법원에서 발한 압류명령에 의한 압류경합시의 배당에 관한 타법원 기록 처리(재민 81-13)”

는 금액에 대하여 다시 공탁을 할 것까지는 없고 배당유보공탁으로 바뀐 것으로 보된다. 배당액을 공탁해야 하는 경우에 대하여는 민사집행법 제256조, 제160조가 규정하고 있으므로 이에 관하여 살펴보면 다음과 같다.

1) 채권에 대해 정지조건 또는 불확정기한이 붙어 있는 때(제160조 제1항 제1호)

가) 배당을 받을 채권자의 채권에 정지조건이 또는 불확정기한이 붙어 있는 때에는 조건의 성취 여부와 언제 성취하는지가 분명하지 않거나 기한이 언제 도래하는지 확실하지 않으므로 배당액을 공탁해야 하고(배당유보공탁), 공탁의 원인이 소멸하게 된 때, 즉 조건의 성부나 기한의 도래에 의해 지급하거나 추가배당을 해야 한다(민집 제256조, 제161조).

나) 정지조건이 있거나 불확정기한이 있는 채권은 집행권원에 의하여 확정된 경우에도 조건이 성취되거나 기한이 도래하기 전까지는 집행권원에 집행문을 부여받을 수 없어 강제집행의 신청은 물론 배당요구도 할 수 없는 것이므로 여기서 공탁을 해야 하는 조건 있는 채권등은 그 채권이 질권에 의하여 담보되는 등 우선변제권이 인정되는 경우에 한할 것이다.

다) 또한 이와 관련하여 확정기한이 붙은 채권으로 그 기한이 도래하지 않은 채권에 대한 취급이 문제될 수 있고, 이에 관하여는 기한이 도래한 것으로 간주하고 배당하여야 한다는 견해가 있으나, 이 경우는 불확정기한이 붙은 채권에 관한 규정을 유추하여 배당액을 공탁해야 한다고 본다.³⁷⁴⁾

라) 위와 같이 정지조건 있는 채권은 조건의 성취에 의하여, 불확정기한이 있는 채권은 그 기한의 도래에 의하여 채권이 확정되므로 조건이 성취되었거나(조건성취 간주의 경우 포함) 또는 기한이 도래한 경우에 당해 채권자가 그 사실을 증명하여 원래의 배당표에 적힌 대로 배당액 지급청구를 하면, 법원으로서 배당기일을 따로 열지 않고, 법원사무관등(다만 이때의 법원사무관등은 집행법원의 법원사무관등이 아닌 공탁서등 보관자를 말한다)이 배당액지급절차를 밟게 된다(배당표 변경이 필요하지 않음).³⁷⁵⁾ 그리고 조건의 불성취등이 확정된 경우에는 그 채권자에 대한 배당을 실시할 수 없으므로 다른 채권자의 증명에 따라 추가배당절차를 실시하거나(민집 제256조, 제161조 제2항 제1호) 또는 달리 추가배당을 받을 채권자가 없는 경우에는 채무자에게 지급한다. 이 경우에는 배당표를 변경해야 한다.

374) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 536, 참조

375) 재판예규 제1260호, “집행사건에 있어서 배당액등의 공탁 및 공탁배당액등의 관리절차에 관한 예규(재민 92-2)”

2) 가압류채권자의 미확정채권(민집 제160조 제1항 제2호)

가) 가압류는 본안소송에서 권리관계가 확정될 때까지 잠정적인 처분이므로 가압류채권자의 채권에 대하여는 배당유보공탁을 하여야 한다.

나) 그리고 본안소송에서 가압류채권자가 승소하여 집행력 있는 종국판결을 취득한 때 또는 그에 준하는 화해조서 그 밖의 집행권원을 취득한 때에 가압류채권자가 집행권원을 제출하면 법원사무관등은 그 채권자에게 배당액을 지급해야 하고, 그 지급절차는 위 1)항의 경우와 같다.³⁷⁶⁾

그러나 본안소송에서 판결로 가압류 피보전채권의 부존재가 확정되거나 가압류결정의 취소 등에 의해 가압류집행이 취소된 경우에는 가압류채권자에게 지급할 수 없고, 다른 채권자에게 추가배당하거나 채무자에게 지급해야 한다. 다만 다른 채권자가 가압류채권자의 채권에 대한 배당액에 대하여 이의를 한 경우에는 배당절차가 아직 종료되지 않은 것이므로 그 판결내용에 따라 배당을 실시한다.

다) 이와 관련하여 집행권원이 판결이나 화해조서 등의 재판상 절차에 의한 것이 아니라, 공정증서인 경우에 이를 가압류에 대한 본안의 집행권원으로 보아 배당금을 지급할 수 있을지 여부가 문제로 될 수 있고, 이에 대하여는 가압류절차(보전절차)가 본안의 소송을 제기할 것을 전제로 하고 있고 또 위 공정증서는 피보전권리를 종국적으로 확정하는 것이 아님을 들어 이를 본안소송에 해당하는 집행권원으로 보기 어렵다는 견해가 있는 반면, 이를 적극적으로 해석하는 견해도 있다. 실제 실무에 있어서는 공정증서에 관하여 이를 일률적으로 판단하기보다는 당사자의 의사, 채권의 동일성 여부 등을 고려하여 개별·구체적으로 보고 있으므로,³⁷⁷⁾ 구체적 사안에 있어서는 위와 같은 집행권원으로 인정되어질 여지가 없지는 않다.³⁷⁸⁾

라) 한편, 예컨대 배당재단 1,200만 원으로써 배당절차에 참가한 채권 전액을 만족시키기에 부족한 상태에서, 가압류채권자인 甲에게(청구채권액 1,000만 원) 400만 원, 압류권자 乙(청구채권액 800만 원)에게 320만 원, 압류권자 丙(청구채권액 1,200만 원)에게 480만 원을 각 배당하는 배당표를 작성한 후 甲의 배당액은 공탁되었는데, 甲이 본안소송에서 300만 원에 관해서만 일부 승소한 경우, 공탁된 미확정채

376) 별지서식 [10-11] 배당금교부신청서 참조(제10장 말미 수록)

377) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 541.

378) 이 경우 집행증서가 집행권원으로 인정되어 배당을 받게 될 경우, 채무자는 청구이의의 소를 제기하고 잠정처분을 받아 제출하는 방법으로 그 배당금의 수령을 저지할 수 있을 것이고, 다른 채권자들은 배당금지급금지가처분결정을 받은 후 통정허위표시 등을 이유로 무효를 주장하는 소를 제기하여야 할 것이다.

권에 대한 배당액을 어떻게 처리해야 할 것인지가 실무상 문제로 되고 있다.

이에 대하여 제1설은 위의 경우 배당표에 甲에 대하여 400만 원의 배당액이 기재되고 그에 대하여 배당이의의 신청이 없는 이상 甲에게 400만 원까지는 배당해야 한다는 점이 확정된 것이므로 가압류채권자의 일부 승소판결에서의 인용금액이 공탁금을 넘어서는 때에는 공탁액 전부를, 부족한 때에는 공탁금 중 인용된 금액을 교부해야 한다는 견해인 반면(이에 따르면, 위의 경우 甲에게 300만 원을 지급하게 됨), 제2설은 가압류채권자에 대한 배당액은 잠정적인 것으로서 설령 그에 대한 배당이의의 신청이 없더라도 장래 가압류의 귀추가 결정된 시점에서 확정된 권리관계에 따라 다시 조정을 받아야 할 것이므로 이 경우에는 당초부터 본안판결에서 인용된 금액만이 존재하는 것으로 보아 배당액을 다시 조정하여 공탁액 중 그 조정된 금액만을 가압류채권자에게 지급함이 상당하다는 입장이다(이에 따르면, 위의 예에서 甲에 대해 1,565,217원을 지급하게 됨).

생각건대 위 견해 중 제1설에 따르면 가압류의 청구채권액을 무조건 고액으로 한 자가 유리하게 되어 불합리할 뿐만 아니라 다른 채권자에 대한 배당률과의 균형을 상실함으로써 형평의 원리, 채권자 평등주의 등에 반하므로 제2설이 타당하다고 본다.³⁷⁹⁾ 따라서 가압류채권자가 본안에서 일부 승소한 때에는 일부 인용된 채권을 기준으로 원래의 배당표에서 가압류채권자의 배당액을 계산하여 고치고, 배당수령권을 상실한 부분에 대하여는 추가배당을 실시한다. 판례도 이러한 입장에서 판단하고 있다.³⁸⁰⁾

마) 가압류채권자가 일부 승소한 경우에는 일부 승소한 원금 및 그와 청구기초의

379) 다만 실무에서는 피보전권리와 인용금액의 차이가 근소할 때에는 제1설에 따르고, 그 차이가 클 때에는 제2설에 따라 처리하고 있는 것으로 보인다.

380) 대법원 2004. 4. 9. 선고 2003다32681 판결【판결요지】구 민사소송법(2002. 1. 26. 법률 제 6626호로 전문 개정되기 전의 것) 제589조 제3항의 규정에 의하여 집행법원이 가압류채권자의 미확정채권에 대한 배당액이 정해진 후 배당기일에 다른 채권자로부터 그 피보전채권의 존부에 관하여 아무런 이의 없이 배당절차가 종료되어 가압류채권자에 대한 배당액이 공탁되었다고 하더라도, 공탁된 배당금이 피공탁자에게 지급될 때까지는 배당절차가 종료되었다고 단정할 수 없을 뿐 아니라, 경매제도가 채무자의 재산으로부터 채권자의 만족을 얻게 하는 데에 근본 목적으로 두고 있는 만큼 만족을 받지 못한 채권자가 있는 데도 이를 제쳐둔 채 채무자에게 공탁된 배당금을 지급하는 것은 경매제도의 목적에 현저히 반하는 것이라는 점 등에 비추어, 가압류채권자에 대한 배당액이 공탁된 후 가압류집행이 취소되거나 가압류채권자가 본안소송에서 패소확정판결을 받는 등의 경우에는, 그 공탁금은 채무자에게 교부할 것이 아니라 다른 채권자들에게 추가로 배당하여야 하는 것으로 해석하여야 할 것이고, 이는 가압류채권자가 본안에서 승소확정판결을 받은 금액이 공탁된 배당액을 초과한다고 하여도 마찬가지라 할 것이다.; 대법원 2013. 6. 13. 선고 2011다75478 판결

동일성이 인정되는 지연손해금도 피보전채권의 범위에 포함된다고 보아야 한다.³⁸¹⁾ 이 경우 지연손해금의 가산 종기를 언제까지로 할 것인가도 문제로 될 수 있다.

이에 대해서는 다른 채권자와의 균형을 생각하여 배당시까지로 보는 견해와 배당에는 변제의 효과가 있는 것이나 가압류채권자에 대한 배당은 배당 즉시 배당금을 지급할 수 없어 배당시에 바로 실질적인 변제의 효과가 생긴다고 할 수 없으므로 가압류채권자가 배당금을 지급받을 수 있는 때인 판결확정시까지로 보는 견해가 나오고 있으나, 판례³⁸²⁾는 종전 배당기일까지의 지연손해금을 가산한 채권원리금액을 기준으로 하여 조정해야 한다는 입장이어서 전자의 견해에 따르고 있다.

바) 또 나아가 가압류채권자의 채권이 확정되지 않아 가압류채권자의 배당금을 공탁한 후에 가압류채권자가 피보전채권의 존재가 본안의 확정판결 등에 의하여 확정되었다고 주장하면서 확정판결 등을 제출하는 경우 가압류의 피보전권리와 본안의 소송물인 권리는 어느 정도 일치해야 하는가가 의문인데, 이에 대하여 대법원 1997. 2. 28. 선고 95다22788 판결은, “가압류의 효력은 가압류채권자의 피보전채권액에 한하여 미치므로 가압류결정에 피보전채권액으로서 기재된 액이 가압류채권자에 대한 배당액의 산정기준으로 되며, 배당법원이 배당을 실시함에 있어서 가압류의 경우에 확정되지 아니한 채권의 배당액은 공탁을 하여야 하고, 그 후 가압류채권자의 피보전채권의 존재가 본안의 확정판결 등에 의하여 확정된 때 가압류채권자가 확정판결 등을 제출하면 배당법원은 가압류채권자에게 배당액을 지급하는 것인바, 이 경우 가압류의 피보전권리와 본안의 소송물인 권리는 엄격히 일치함을 요하지 아니하며, 청구 기초의 동일성이 인정되는 한 가압류에 대한 관계에서 본안이라고 보아야 한다. 따라

381) 대법원 2013. 6. 13. 선고 2011다75478 판결【판결요지】가압류에 대한 본안의 확정판결에서 그 피보전채권의 원금 중 일부만이 남아 있는 것으로 확정된 경우라도, 특별한 사정이 없는 한 가압류 청구금액 범위 내에서는 그 나머지 원금과 청구기초의 동일성이 인정되는 지연손해금도 피보전채권의 범위에 포함되므로, 이를 가산한 금액이 가압류 청구금액을 넘는지 여부를 가리고 만약 가압류 청구금액에 미치지 못하는 경우에는 그 금액을 기초로 배당액을 조정하여야 한다. 그리고 위와 같이 배당채권자들과 사이에서 배당비율을 다시 계산하여 공탁되었던 배당액을 감액 조정하여 지급하는 것은 그 범위 내에서 잠정적으로 보류되었던 배당절차를 마무리 짓는 취지이고, 동순위 채권자들 사이에서는 배당채권으로 산입될 수 있는 채권원리금액 산정에 형평을 기하여야 할 터인데 가압류채권자에 대한 배당금 조정 시에 다른 배당채권자들의 잔존 채권원리금액을 모두 다시 확인하기 쉽지 아니함을 고려하면, 배당금 조정 시에 다른 배당채권자들의 채권액은 종전 배당기일의 채권원리금액을 기준으로 하고 가압류채권자의 경우에도 종전 배당기일까지의 지연손해금을 가산한 채권원리금액을 기준으로 하여 조정한 후 공탁금 중에서 그 감액 조정된 금액을 가압류채권자에게 지급하며, 나머지 공탁금은 특별한 사정이 없는 한 종전 배당기일의 채권액을 기준으로 하여 다른 배당채권자들에게 추가로 배당함이 타당하다.

382) 대법원 2013. 6. 13. 선고 2011다75478 판결

서 배당법원은 가압류채권자에 대한 배당액을 산정함에 있어서 가압류채권자가 가압류의 피보전채권 및 그와 청구기초의 동일성이 인정되는 채권을 청구채권으로 하는 내용의 채권계산서를 제출하였으나, 피보전채권 중 전부 또는 일부의 존재가 인정되지 아니한 때에는, 특별한 사정이 없는 한 가압류결정에 피보전채권액으로 기재된 액의 범위 내에서는 위 피보전채권 중 그 존재가 인정되는 나머지 부분 외에 그와 청구기초의 동일성이 인정되는 채권도 그 존재가 인정되는 한 이를 포함시켜야 한다.”라고 판시하여 청구기초의 동일성이 인정되는 한 그 본안성을 인정하고 있다.

3) 집행정지의 재판이 내려진 채권에 대한 배당액(민집 제160조 제1항 제3호)

집행력 있는 집행권원의 정본에 기초하여 배당에 참가한 채권자 전원에 대하여 집행정지서면이 제출된 경우에는 배당절차가 정지되므로 배당액의 공탁문제가 일어날 여지가 없으나, 집행력 있는 집행권원 정본을 가진 채권자의 일부에 대하여서만 그 집행권원에 대하여 강제집행의 일시정지를 명하는 재판의 정본이 제출되어 있는 때에는 법원은 배당절차를 속행하고 배당액을 공탁하여야 한다.

채무자가 집행력 있는 정본을 가진 채권자의 배당액에 대하여 배당이의를 하고 그 후 청구이의의소 등을 제기하면서 소제기증명과 함께 집행정지의 잠정처분을 제출한 경우도 여기에 해당한다.

이와 같이 공탁이 된 후 정지의 본안소송 또는 이의의 결과로서 집행불허의 재판의 정본이 제출되면 아직 만족하지 못한 다른 채권자에게 추가배당을 하거나 혹은 채무자에게 지급해야 하며, 반대로 집행정지를 받은 채권자가 본안소송 또는 이의의 소에서 승소한 사실이 증명되면 그 채권자에게 앞서 본 공탁된 배당금액지급절차에 따라 배당금액을 지급하면 된다.

4) 배당이의의 소가 제기된 채권에 대한 배당액(민집 제160조 제1항 제5호)

배당이의를 한 채권자 및 집행력 있는 집행권원 없는 채권자에 대하여 배당이의를 한 채무자는 이의를 완결시키기 위해서 배당이의의 소를 제기하여야 한다.

배당기일로부터 1주 이내에 집행법원에 대하여 배당이의의 소를 제기한 것을 증명할 때에는 이의에 관련된 배당액에 대하여 배당유보공탁을 하여야 한다. 이 경우 공탁은 위 제소기간이 지난 것을 기다린 다음에 하여야 한다.

그리고 배당이의의 소의 판결이 확정되거나 그 소가 취하 또는 취하간주되어 이해관계있는 채권자가 그 사실을 증명하면 그 판결의 내용에 따라 종전의 배당표를 정정하거나 추가배당 또는 재배당의 절차를 밟으면 된다. 또 종전의 배당표가 그대로

확정된 경우에는 법원사무관등이 종전의 배당표에 따라 배당액을 지급한다.

5) 민법 제340조 제2항에 의한 공탁청구가 있는 때(민집 제160조 제1항 제6호)

질권자가 질물이 아닌 다른 재산(채권) 등에 관한 배당절차에서 배당을 받는데 대해 다른 일반채권자가 그 배당금의 공탁청구를 하면 배당법원은 질권자에 대한 배당액을 공탁하여야 한다(민법 제340조 제1항, 제2항).

질권자는 담보권을 가지고 있어도 일반채권자로서의 자격을 상실하는 것은 아니므로 집행권원을 가지는 한 질물 이외의 채무자의 다른 재산에 대하여도 강제집행을 할 수 있으나, 이 경우에 질권자는 질물에 의하여 먼저 변제를 받고 그 부족액에 한하여 채무자의 일반재산에서 변제를 받을 수 있는 것이다(민법 제340조 제1항).

그러나 질권자가 질권을 실행하기에 앞서 채무자의 다른 채권 등에 대하여 다른 채권자가 먼저 강제집행을 개시하여 배당이 실시되는 경우에까지 위와 같이 제한을 한다면 후에 질권이 실행되어 채권변제의 부족이 판명된 때에는 이미 다른 채권 등에 대한 집행이 종료되어 부족액의 변제를 받을 기회를 상실하게 되어 부당하므로³⁸³⁾ 이런 경우에는 질권자도 일반채권자와 동등한 자격으로 채권 전액을 가지고 배당에 참가할 수 있으며(민법 제340조 제2항), 다만 질물로부터 채무액을 변제받기에 충분한데도 불구하고 질권자가 미리 배당액을 수령한다면 결과적으로 민법 제340조 제1항의 취지에 어긋나고 다른 채권자의 이익을 해하게 되므로 다른 채권자는 배당에 참가하는 질권자에게 배당금의 공탁을 요구할 수 있고(민법 제340조 제2항 단서), 이러한 공탁청구가 있으면 배당법원은 그 질권자에 대한 배당액을 공탁해야 하는 것으로 규정한 것이다.

그리고 공탁 후에 질권자가 질권을 실행하여 질물의 환가대금으로 채권의 일부만을 변제받은 경우에는 질권자는 그 부족액을 가지고 위 공탁금 중에서 지급받게 되고, 그 부족액을 초과하여 공탁된 돈은 추가배당을 하게 된다(민집 제161조 제2항 제3호의 유추).

6) 배당기일에 출석하지 않은 채권자의 배당액(민집 제160조 제2항)

배당을 받을 채권자가 배당기일에 출석하지 아니한 경우에는 그 배당액은 지급할 수 없으므로 이를 공탁하여 배당을 완결하고, 후일 당해 채권자가 지급을 청구하면 법원사무관등은 지급위탁서의 송부, 배당액지급증의 교부 등 전술한 공탁된 배당액 지급방법에 따라 처리하면 된다.

383) 박윤직 편집대표, 민법주해(Ⅶ), 박영사(1996), 398.

채무자가 배당기일에 출석하지 않은 경우에도 채무자에게 지급할 돈이 있으면 이를 공탁하였다가 채무자가 그 지급을 구할 때 앞서 본 배당액 지급방법에 의해 처리한다.³⁸⁴⁾ 다만 법원이 현금화한 대금을 보관하고 있는 경우에는 채권자가 배당기일에 출석하지 않았다고 하여 즉시 공탁을 할 것이 아니라 10일 동안 그 채권자의 지급청구 또는 제좌입금신청을 기다렸다가 끝내 그 채권자의 지급청구 등이 없으면 그 때 공탁을 한다(재민 91-5385)³⁸⁵⁾에 의하면 불출석채권자에 대한 배당액의 공탁 또는 제좌입금은 배당기일로부터 10일 안에 하도록 되어 있다).

또한 현금화한 대금이 법원보관금으로 보관되어 있는 경우 배당기일에 출석하지 아니한 채권자도 배당액의 제좌입금신청을 할 수 있으므로 이 경우에는 그 배당액을 신고된 제좌에 입금하여 지급하여야 한다(법원보관금취급규칙 제15조).

한편 채권자가 법원에 대하여 공탁금의 수령을 포기하는 의사를 표시한 경우에는 그 채권자의 채권이 존재하지 않는 것으로 보고 추가배당을 실시하거나 또는 채무자에게 지급해야 한다(민집 제161조 제3항).

7) 배당금 또는 잉여금수령채권이 압류된 경우 등

가) 압류 또는 가압류된 경우

배당받을 채권의 존재 및 수액에 관하여 아무런 다툼이 없어 배당표가 확정되었지만 배당금수령채권이 압류 또는 가압류되어 있는 경우(채무자에게 지급될 잉여금채권이 압류 또는 가압류된 경우도 동일)에는 배당받을 채권자를 배당금수령권자로 기재하여 배당표를 작성하되, 압류가 존속하는 한 당해 배당금을 지급하지 않고 당초의 채권자 즉 압류사건의 채무자를 피공탁자로 하여 공탁을 한다.

이 경우에 하는 배당금의 공탁은 민사집행법 제256조, 제160조에 의한 공탁이 아니라 민법 제487조(채권자가 변제를 수령할 수 없는 때)의 변제공탁 또는 민사집행법 제248조의 집행공탁이므로 법령조항이나 공탁원인사실은 그에 맞추어 기재하면 되고, 특히 민사집행법 제248조로 집행공탁할 때는 먼저 송달된 압류명령을 발한 법원에 대해 공탁사유신고(민집 제248조 제4항, 민집규 제172조)를 해야 한다.

나) 전부명령 또는 추심명령이 발령된 경우

(1) 배당금수령채권에 대하여 추심명령 또는 전부명령이 발하여진 경우에 이를 송달받은 출납공무원이 해당 경매계에 그 사실을 통지하면, 집행법원은 배당표상의

384) 재판예규 제1260호, “집행사건에 있어서 배당액등의 공탁 및 공탁배당액등의 관리절차에 관한 예규(재민 92-2)”

385) 재판예규 제968호, “부동산경매사건의 진행기간 등에 관한 예규(재민 91-5)”

채권자란에 당초 채권자를 기재한 다음 그 옆 괄호 안에 「전부채권자 또는 추심권자 ○○○」라고 기재하고, 이유란에 당초 채권자에 대한 배당사유(예컨대, 압류채권자)를 기재한다.

(2) 그러나 배당기일 전에 전부명령이 확정된 것으로 밝혀진 경우에는 배당표상의 채권자란에 「전부채권자 ○○○」라고 기재한 후 그 옆 괄호 안에 당초의 채권자를 기재하고, 이유란에 당초 채권자에 대한 배당사유(예컨대, 압류채권자)를 기재한다. 이 경우 지급위탁서를 전부채권자 또는 추심권자 앞으로 작성하여 배당액을 지급한다.

(3) 한편 이때 공탁 전에 전부명령이 확정되어 이미 전부의 효력이 발생한 경우가 아니라면 민사집행법 제248조에 의한 집행공탁도 가능하지만 다수의 채권자가 경합되었거나 또는 민사집행법 제248조 제2항과 제3항에 해당하는 경우가 아니면 굳이 민사집행법 제248조 제1항에 의한 집행공탁을 하여 배당절차를 거치도록 할 필요가 없을 것이다. 다만 추심권자나 전부채권자가 배당기일에 출석하지 아니한 때에는 위의 경우에 해당하므로 민사집행법 제160조 제2항에 따라 공탁할 수 있다.

(4) 다수의 압류나 가압류로 인하여 채권자가 경합하거나 민사집행법 제248조 제2항과 제3항에 해당하는 경우에는 민사집행법 제248조의 해당조문에 의하여 공탁하고 공탁사유신고(민집 제248조 제4항, 민집규 제172조)를 해야 한다.

(5) 배당금수령채권에 대하여 전부명령이나 추심명령이 있는데, 만일 배당받은 채권자가 가압류권자라든가 또는 배당받은 채권자의 배당액에 배당이의가 있는 경우(배당받은 채권자가 가압류권자이고 또 그 채권에 대하여 배당이의가 있는 경우도 이에 준함)에는 아래와 같이 두 가지 처리방법이 있다.³⁸⁶⁾

(가) 첫째로, 전부명령이 확정되기 전이거나 추심명령이 있는 경우에 민사집행법 제256조, 제160조 제1항 제2호 또는 제5호 및 제248조를 모두 적용하여 공탁을 하고 동시에 공탁사유신고를 한 후, 가압류권자가 집행력 있는 집행권원 정본을 제출하거나 배당이의가 있었던 경우에는 배당이의의 소에서 배당받은 채권자의 승소확정판결이나 소취하증명서 등이 제출되는 등으로 배당받은 채권자에게 배당금지급청구권이 확정되면 채권배당절차로 이행하여 채권배당절차에 따라 지급한다. 다만 공탁 전에 전부명령이 확정되었다면 민사집행법 제248조에 의한 집행공탁은 할 수 없으므로 이

386) 채권배당절차의 미제사건을 줄인다는 면에서는 아래의 방법 중 두 번째 방법에 따라 처리하는 것이 더 바람직할 것이지만, 어느 경우이든 배당금채권에 전부명령 등이 있음을 기재하는 것을 누락하여서는 안 된다.

경우에는 아래 둘째의 방법에 의한다.

(나) 둘째로, 일단 민사집행법 제256조, 제160조 제1항 제2호 또는 제5호에 의하여 공탁을 하면서 추가로 배당금채권에 대해 전부명령이나 추심명령이 있음을 기재하였다가 후에 배당받은 채권자에게 배당금지급청구권이 확정되면 그때 전부채권자 또는 추심권자에게 지급하고, 다만 사안에 따라 채권배당절차를 거치는 것이 상당하다고 판단되는 경우에는 종전의 공탁은 유지한 채 민사집행법 제248조 제4항 및 민사집행규칙 제172조에 의하여 공탁사유신고를 한 다음 채권배당절차에 따라 지급하면 될 것이다.

나. 공탁의 방법

1) 배당액에 대한 공탁사유가 있는 경우 배당법원의 법원사무관등은 배당기일로부터 10일 내에 각 배당을 받을 채권자별로 공탁절차를 밟아야 한다.³⁸⁷⁾

2) 배당재단이 공탁금인 경우에는 그 배당액에 상당한 금액을 출급한 후 다시 공탁하는 등의 이중의 절차를 밟을 필요는 없고 배당유보공탁으로 바뀐 것으로 보면 되므로 그 부분에 대한 공탁을 그대로 유지하면 된다. 이 경우 종전의 공탁서에(지급위탁서에 이를 붙일 필요가 없으므로 그대로 편철되어 있게 된다) 그 사실을 덧붙여 적어 공탁서 등 보관책임자에게 인계하면 된다.³⁸⁸⁾

3) 그리고 배당재단이 법원보관금인 경우에는 법원사무관등이 2통의 공탁서를 작성하여 공탁관에게 제출하고, 공탁관은 공탁서 1통에 공탁을 수리한다는 취지 등을 적은 다음 법원사무관등에게 돌려주며, 법원사무관등은 그 취지에 따라 공탁물보관자로 지정된 은행에 배당액을 공탁한다(공탁법 제4조, 공탁규칙 제20조, 제26조, 제27조).

이 경우 법원사무관등은 배당금수령권자 명의로 출급하여 공탁하여야 하는데, 실무에서는 법원사무관등이 2통의 공탁서를 작성하여 공탁계에 제출하면 그 중 1통은 공탁소가 보관하고, 나머지 1통을 반환받아 출납공무원이 교부한 출급지시서와 함께 취급점에 제출하면 취급점에서는 보관금계정에 있는 배당액을 공탁금계정으로 대체시킨 후 공탁서를 법원사무관등에게 반환하고 있다.

387) 재판예규 제1260호, “집행사건에 있어서 배당액등의 공탁 및 공탁배당액등의 관리절차에 관한 예규(재민 92-2)”

388) 재판예규 제1260호, “집행사건에 있어서 배당액등의 공탁 및 공탁배당액등의 관리절차에 관한 예규(재민 92-2)”

4) 위와 같이 공탁할 때에 그 공탁서에 적어야 할 내용을 정리해보면 다음과 같다(공탁규칙 제20조 제2항).

공탁서 기재사항	기 재 방 법
공탁자의 주소 및 이름	공탁자는 법원사무관등이므로 「○○지방법원 법원사무관 ○○○」이라고 적고, 주소는 기재 안함
법령조항	민사집행법 제256조, 제160조(다만 민집 제248조 또는 민법 제487조에 따라 공탁할 경우에는 그 조문을 적고, 두가지 이상의 공탁원인이 있을 때에는 모두 적음)
공탁물을 수령할 자의 주소 및 이름	①이의 있는 채권에 대한 배당액을 공탁하는 경우 - 공란으로 둠(다만 실무에서는 배당표원안에 배당받는 것으로 기재된 채권자를 적기도 함) ②정지조건부채권에 대한 배당액, 가압류의 피보전채권에 대한 배당액, 기일에 출석하지 않은 채권자의 배당액을 공탁하는 경우 - 채권자의 주소, 이름, 주민등록번호 등을 기재
공탁원인사실	①“○○지방법원 20 타기○○○ 배당절차사건에 관하여 채권자로부터 채권자의 채권에 대하여 이의신청이 있고 또 정해진 기간 내에 배당이의의 소 제기의 증명이 있었으므로 이의 있는 채권액에 대한 배당액을 공탁함” 또는 ②“○○지방법원 20 타기○○○ 배당절차 사건에 관하여 채권자○○○은 ○○지방법원 20 카단○○○ 채권가압류명령에 의한 가압류채권자로서 위 가압류의 피보전채권이 확정되지 아니하였으므로 위 채권에 대한 배당액을 공탁함”이라고 적으며, 두 가지 이상의 공탁사유가 있는 경우에는 공탁원인사실에 그 사유를 모두 기재함

5) 한편 배당금을 공탁할 때에는 배당기록의 보존기한이 지나 기록이 폐기된 후에도 공탁서만으로 출급이 가능하도록 공탁원인사실에 공탁금의 출급청구를 하게 될 가능성이 있는 모든 관계채권자의 기본적인 인적사항을 적어두는 것이 바람직하다. 예를 들어 가압류채권자의 채권을 공탁하는 경우에는 그 주소 및 주민등록번호와 채무자의 주소 및 주민등록번호를, 배당이의가 완결되지 않아서 공탁할 경우에는 배당이의를 한 채권자 및 그 이의에 관계된 채권자의 주소와 주민등록번호를 적

는다.³⁸⁹⁾

6) 또한 법원사무관등이 민사집행법 제248조에 의해 공탁할 경우에는 앞서 본대로 민사집행법 제248조 제4항에 따라 공탁사유신고도 해야 한다. 이때 압류된 채권에 관하여 다시 압류명령 또는 가압류명령이 송달된 경우에 공탁사유신고는 먼저 송달된 압류명령을 발한 법원에 해야 한다(민집규 제172조 제3항). 다만 일단 다른 사유로 공탁하였다가 위 제248조를 적용하고자 할 경우에는 종래의 공탁을 그대로 유지하면 되고 다시 집행공탁을 할 필요는 없으며, 관할 집행법원에 공탁사유신고서를 제출하는 것으로 족하다(공탁규칙 제58조 제1항).³⁹⁰⁾

7) 법원사무관등이 공탁을 한 때에는 즉시 공탁관으로부터 받은 공탁서를 사본하여 그 사본과 배당표 원본은 배당기록에 붙이고 따로 배당표 등본을 작성하여 이를 공탁서와 함께 주무과장이 지정하는 보관책임자에게 인계한다. 공탁된 배당액 등의 출급에 관련된 절차에 관한 업무는 공탁서 등 보관책임자가 이를 담당한다.

389) 특히 가압류채권자에 대한 배당액을 공탁하는 경우 공탁서에 채무자의 인적사항을 적지 않은 경우에는 기록이 폐기된 후에 집행권원을 제출하더라도 집행권원에 표시된 채권과 공탁된 가압류의 피보전채권의 동일성 여부나 공탁된 집행사건의 채무자가 누구인가가 쉽게 파악되지 않는 경우가 있게 되므로 가압류채권자에 대한 배당액을 공탁하는 경우에는 채무자에 대한 인적사항을 반드시 기재해야 한다.

390) 여기서 관할 집행법원은 민사집행규칙 제172조 제3항에 의해 먼저 송달된 압류명령을 발한 법원을 의미한다.

제12절 추가배당

I. 서설

배당등 절차는 배당등 기일을 개시하여 거기에서 배당을 받을 채권자에 대하여 배당금을 교부하는 것을 본래의 목적으로 하고 있다.³⁹¹⁾

그러나 판결등의 집행권원을 취득하지 않은 가압류채권자나 배당기일에 배당이의의 신청을 받은 채권자에 대하여는 가압류채권자의 본안소송이나 배당이의소송의 결과를 거치지 않으면 배당금을 수령할 채권자 등 및 그 배당액이 확정되지 않기 때문에 배당금은 지급되지 않고 유보된다(배당재단이 공탁금인 경우에는 공탁된 대로의 상태를 유지하게 된다).

그리고 그 후 가압류채권자의 본안소송이나 배당이의소송의 결과를 받아 유보된 배당금을 채권자등에게 배당하는 절차를 진행하게 되는 것이다(민집 제256조, 제161조 제2항, 제3항).

이 경우의 배당등 절차에는 당초의 배당표를 변경하지 않아도 배당을 실시할 수 있는 경우(즉 단지 유보되어 있던 공탁금에 대한 지급위탁절차만을 취하면 되는 경우)와 당초의 배당표를 변경해야 되기 때문에 새로운 배당표(추가배당표)를 작성하고 그 배당표에 기초하여 배당을 실시해야 하는 경우가 있다. 넓은 의미에서 추가배당이라고 하는 경우에는, 위 두 가지 경우를 모두 포함한 의미로 사용되지만, 실무상 일반적으로 추가배당이라고 하는 경우에는 새로운 배당표를 작성하게 되는 후자를 가리키는 것이 일반적이다.³⁹²⁾

II. 추가배당사유 등

배당을 유보하는 사유가 소멸하여 추가배당을 실시해야 하는 것은, 민사집행법

391) 다만 통상 채권배당의 경우 배당재단은 공탁금이기 때문에 배당등 기일에서 채권자가 집행법원으로부터 받는 것은 현금이 아니라 배당액지급증(증명서)가 된다.

392) 실무상 배당이의의 소의 결과에 따라 배당이의의 소의 원고와 피고 사이에서만 다시 배당하는 것을 재배당이라고 하고, 종전 배당표상 배당받는 것으로 기재된 채권자에 대한 배당액의 전부 또는 일부를 당해 채권자가 배당받지 못하는 것으로 확정된 경우에 그 채권자의 배당에 대하여 이의를 하였는지에 관계없이 배당에 참가한 모든 채권자를 대상으로 배당순위에 따라 추가로 배당하는 절차(민집 제161조 제2항, 제3항)를 추가배당이라고 함은 전술한 바와 같다.

제161조 제2항, 제3항에 해당하는 경우이지만, 현실적으로 추가배당절차로 이행하기 위해서는 배당을 유보하고 있었던 사유가 소멸하고 있음이 집행법원에 확인될 필요가 있다. 가령 가압류채권자가 본안소송에서 패소하였어도 당해 판결이 집행법원에 제출되지 않는 한 추가배당절차가 진행되는 것은 아니기 때문이다.

배당을 유보하고 있었던 사유가 소멸한 경우 중에 실무상 흔히 볼 수 있는 사안 및 이때에 집행법원에 제출되어야 하는 배당유보사유가 소멸한 것을 증명하는 문서에 대하여 정리해보면 다음과 같다(아래의 추가배당사유는 배당금이 공탁된 후에 밝혀진 경우뿐만 아니라 공탁 전에 밝혀진 경우도 포함한다³⁹³⁾).

배당금 공탁사유	추가배당사유	배당유보사유소멸을 증명하는 문서
정지조건부 또는 불확정기한부채권의 경우(민집 제160조 제1항 제1호)	정지조건부조건의 불성취 등이 확정된 경우	조건의 불성취등을 증명하는 서면
가압류채권의 경우(민집 제160조 제1항 제2호)	가압류채권자가 본안에서 전부 또는 일부 패소한 경우	① 가압류채권자의 패소확정판결정본 및 그 판결의 확정증명서 ② 위 판결과 같은 내용의 화해조서, 조정조서정본 등 ③ 가압류집행의 취하증명서 ④ 가압류집행의 취소결정정본
강제집행의 일시정지재판이 있는 경우(민집 제160조 제1항 제3호, 제49조 제2호)	궁극적으로 집행이 불허된 경우	① 집행정지결정을 인가하는 취지의 기재가 있는 확정판결정본(청구이의소송의 원고승소판결정본등) 및 그 판결의 확정증명서 ② 위 판결과 동일한 내용의 화해조서, 조정조서정본 등
담보권실행을 일시정지하도록 하는 재판이 있는 경우(민집 제160조 제1항 제3호, 제266조 제1항 제5호)	당해 본안소송에서 채권자가 패소한 경우	① 담보권실행금지등가처분의 본안에 있어서 원고 승소의 확정판결정본 및 그 판결의 확정증명서 ② 위 판결과 동일한 내용의 화해조서, 조정조서정본 등
채무자가 배당이의의 소	배당이의소송에서 채권자	① 채무자가 제기한 배당이의소송에

393) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅱ), 689.

송을 제기한 경우(민집 제160조 제1항 제5호)	가 패소한 경우	서 원고승소의 확정판결정본 및 그 판결의 확정증명서 ② 위 판결과 동일한 내용의 화해조서, 조정조서정본 등
	채권자가 법원에 대하여 공탁금의 수령을 포기하는 의사를 표시한 때(민집 제160조 제3항)	공탁금 수령 포기의사를 표시한 문서
강제집행의 일시정지재판이 있는 경우(민집 제160조 제1항 제3호, 제49조 제2호)	궁극적으로 집행이 불허된 경우	① 집행정지결정을 인가하는 취지의 기재가 있는 확정판결정본(청구이의 소송의 원고승소판결정본등) 및 그 판결의 확정증명서 ② 위 판결과 동일한 내용의 화해조서, 조정조서정본 등
담보권실행을 일시정지하도록 하는 재판이 있는 경우(민집 제160조 제1항 제3호, 제266조 제1항 제5호)	당해 본안소송에서 채권자가 패소한 경우	① 담보권실행금지등가처분의 본안에 있어서 원고 승소의 확정판결정본 및 그 판결의 확정증명서 ② 위 판결과 동일한 내용의 화해조서, 조정조서정본 등
채무자가 배당이의의 소송을 제기한 경우(민집 제160조 제1항 제5호)	배당이의소송에서 채권자가 패소한 경우	① 채무자가 제기한 배당이의소송에서 원고승소의 확정판결정본 및 그 판결의 확정증명서 ② 위 판결과 동일한 내용의 화해조서, 조정조서정본 등
	채권자가 법원에 대하여 공탁금의 수령을 포기하는 의사를 표시한 때(민집 제160조 제3항)	공탁금 수령 포기의사를 표시한 문서

III. 추가배당절차

1. 서

추가배당의 실시를 구하는 채권자 또는 채무자는 ① 추가배당을 실시해 달라는 취지의 신청서 ② 배당유보사유의 소멸을 증명하는 문서를 집행법원에 제출하여 추가

배당을 신청할 수 있다.

또한 집행법원은 공탁사유가 소멸하였는지 여부와 그에 따른 추가배당의 필요 여부를 직권으로 조사할 의무가 없지만, 추가배당사유가 발생할 사실을 알게 되면 채권자나 채무자의 신청이 없더라도 추가배당절차를 밟아야 한다. 추가배당사유가 발생하면 법원사무관등은 즉시 집행법원에 보고하여 추가배당절차를 진행할 수 있도록 해야 한다.

위와 같은 추가배당절차는 기본적으로 통상의 배당절차와 동일하다.³⁹⁴⁾ 그러므로 이하에서는 추가배당절차에 있어서 유의해야 할 점을 위주로 설명하기로 한다.

2. 절차비용에 대하여

추가배당절차라고 해도, 실질적으로는 전혀 새로운 배당절차를 개시하는 것이라고 생각하면 되기 때문에 다시 배당기일 통지비용 등이 필요하게 된다. 또 그 비용은 추가배당을 받을 채권자의 수(數) 등에 의해 변수가 있기 때문에 당초의 배당절차와 반드시 동일하다고 볼 수는 없다.

따라서 담당 법원사무관등에게 신청서등을 제출할 때에 이를 확인하는 편이 좋을 것이다. 그리고 여기서의 통지비용 등의 집행비용은 절차비용으로서 최우선적으로 배당재단으로부터 상환을 받게 됨은 물론이다.

3. 배당기일의 통지에 대하여

추가배당은 채권집행절차에서 실시되었던 종전 배당절차의 계속이지만, 다만 추가배당하여야 할 금액만을 배당재단으로 한 배당절차로서 집행법원은 추가배당기일을 정하여 각 채권자들에게 통지하여야 한다.

394) 추가배당절차를 실시함으로써 추가배당을 받을 채권자의 압류채권액이 전액 만족되고 잉여가 생기게 되면, 추가배당표에 채무자를 기재하여 채무자에게 잉여금을 지급하게 된다. 또, 이 경우에 있어서는 변제금교부절차를 인정하는 입장이라도 변제금교부일을 지정하는 것이 아니라, 추가배당기일을 지정하여 추가배당으로서 절차를 진행하게 된다. 또한 추가배당을 받을 채권자가 1명인 경우라도 이와 동일하다. 이것은 추가배당절차는 당초의 배당표를 변경하는 절차이기 때문에 변경된 당해 배당표에 대하여도 배당이의의 신청이 가능한 기회를 보증해야 하는 것이어야 하기 때문이다[東京地裁配當等手續研究會, 不動産配當の諸問題, 判例タイムズ社(1990), 337.]. 그렇지만 가령 배당유보사유의 소멸을 증명하는 문서가 제출되어도, 배당을 받을 채권자가 없는 경우에는 엄격히 말하면, 이 경우도 추가배당절차로서 새로운 배당표를 작성해야 한다고 생각되지만, 이와 같은 경우에는 유보되어 있던 배당금이 채무자에게 지급될 뿐이고, 새로운 배당표를 작성한다 해도 배당이의의 신청의 기회를 보증해야 될 채권자도 없기 때문에 새로운 배당표를 작성하지 않고 채무자에게 지급위탁하는 것만으로 족하다 할 것이다.

통지를 받아야 하는 채권자는 기본적으로 당초의 배당표에 기재되었던 각 채권자이지만, ① 당초의 배당에 있어서 청구채권 전액에 대하여 배당을 받은 채권자, ② 배당유보사유의 소멸에 의해 배당을 받는 것이 가능하지 않게 된 채권자, ③ 배당유보사유의 소멸 이외에 채권압류명령신청사건의 취하 등에 의해 배당을 받는 것이 가능하지 않게 된 채권자 등에 대하여는 통지가 필요하지 않고 동시에 추가배당표에도 기재되지 않는다.

4. 채권계산서 등에 대하여

추가배당표는 당초의 배당표를 경정하는 절차이기 때문에, 당초의 배당표와 일체로 되어야 하는 것이다. 따라서 추가배당표를 작성한 다음에, 배당실시액 산출시에 안분계산이 필요한 경우의 채권자의 채권액은 당초 배당표기재의 채권액으로 된다(선행의 배당절차에서 제출되었던 배당요구의 종기까지의 채권 이상을 보충할 수 없다).

그러나 채권자가 다시 제출할 것이 필요한 채권계산서에 대하여는 일부배당이나 채무자로부터 변제 등이 있었던 경우에는 채권계산서의 비고란 등을 이용하여 충당의 경과를 기재하고, 이와 같은 충당 후의 현존하는 채권액을 기재한다. 이것이 배당액의 상한으로 되기 때문이다.

다만 추가배당에 따른 변제의 효과는 추가배당기일을 기준으로 발생하므로 각 채권자들의 이자율이나 지연손해금율이 다를 경우에 추가배당기일까지의 이자나 지연손해금을 다시 계산하게 해야 하는바, 종전의 배당실시결과에 따라 충당 후 남게 된 잔여채권액과 그 이후에 발생한 사정으로 인한 배당요구채권의 증감변동을 확인하기 위해서 채권계산서 제출의 최고절차를 다시 밟는 것이 바람직하다.

5. 배당재단에 대하여

추가배당절차의 배당재단은 원칙적으로 추가배당하여야 할 금액만이다.

그런데 배당이 유보되어 있는 공탁금에 대하여는 배당기일 이후 추가배당을 실시할 때까지의 사이에 공탁이자에 부가되어 있기 때문에, 이것도 추가배당절차의 배당재단에 포함되는 것으로 보아야 하는지에 대해 논의가 있을 수 있다.

이 경우 공탁이자에 대하여도 유보되어 있던 공탁금에 부대하는 형태로 집행절차에 의한 구속하에 있다는 점을 중시하면 이를 배당재단에 포함시키게 될 것이지만, 추가배당절차가 당초의 배당표와 일체로 되는 절차로서 독립한 배당절차가 아니라는 점을 중시하면 위 공탁이자는 배당재단에 포함되지 않는다고 보게 될 것이

다.³⁹⁵⁾

다만 후자와 같이 가령 위 공탁이자가 배당재단에 포함되지 않는다는 견해를 취한다 해도 추가배당절차에서 지급위탁을 하는 경우에는 당해 공탁금(배당금)에 대한 공탁이자도 더해서 행해지고 있기 때문에 결과에 있어서는 전자의 입장과 별 차이가 없게 된다.

6. 배당이의에 대하여

추가배당절차는 이미 행한 배당절차의 계속절차라고 해석되고 있기 때문에 배당절차에 관한 원칙이 적용되게 된다.

따라서 추가배당기일에 있어서도 배당이의의 신청을 하는 것이 가능하다. 그러나 당초의 배당표에 관한 사유에 대하여는 추가배당기일이기 때문에 추가적으로 배당이의의 신청을 할 수는 없고, 종전 배당기일에서 주장할 수 없었던 사유만을 주장할 수 있다(민집 제161조 제4항). 즉 배당액 및 순위에 관하여 종전 배당표의 확정시 이전의 사유로는 이의를 할 수 없다. 추가배당표에 의하여 변경된 부분을 제외하고는 당초의 배당기일에 있어서 이의를 신청할 기회가 보증되어 있기 때문이다.

따라서 추가배당기일에 있어서 신청하는 것이 가능한 배당이의사유는 추가배당에 관한 것에 한정하게 된다. 예컨대 추가배당을 실시하게 된 결과 비로소 배당을 받게 된 채권자들 사이에서 채권의 존부 및 순서에 관한 이의는 종전에 주장할 수 없었던 사유로 보아야 할 것이다.

또한 추가배당절차에서 배당이의 신청이 가능한 채권자들은 추가배당을 받아야 하는 채권자들에 한정된다.

7. 그 밖의 사항에 대하여

추가배당을 한 결과 잉여금이 생긴 경우에는 이를 채무자등에게 지급하며, 채무자등이 배당기일에 출석하지 아니한 경우에는 그 부분에 대하여 공탁을 유지하고 후일 채무자등의 청구가 있으면 지급위탁서를 송부하고 지급증명서(공탁금수령자격증명서)를 교부하는 등의 지급절차를 취한다.

395) 공탁이자를 포함시킨다는 견해를 채택하면, 배당재단은, ① 배당이 유보되어 있던 공탁금(이미 발생하고 있는 공탁이자를 포함) 및 ② 유보되어 있는 공탁금 원금에 대한 당초의 배당기일에 해당하는 월로부터 공탁소에 지급위탁을 하는 추가배당기일의 전월까지의 공탁이자의 합계액으로 될 것이나, 공탁이자를 포함하지 않는다는 견해에 따르면, ① 배당이 유보되어 있던 공탁금(이미 발생하고 있는 공탁이자를 포함)만으로 된다.

한편 추가배당은 대부분 배당재단이 공탁금인 경우에 해당하므로 위와 같은 절차는 공탁서 원본을 보관하고 있는 공탁서 등의 보관책임자가 법원사무관등의 지시에 따라 취하게 된다.³⁹⁶⁾

추가배당표에는 「추가배당표」라는 문구가 기재되지만, 원래의 배당표에는 아무런 표시가 없어 당사자들이 관련사건에서 원래의 배당표만 제출하는 경우 추가배당이 이루어졌는지 여부를 알 수 없기 때문에, 추가배당표 작성시에는 원래의 배당표 여백에 「2018. . . 추가배당 실시」라고 기재하고 담임법관 등이 날인함이 바람직하다.

396) 재판예규 제1260호, “집행사건에 있어서 배당액등의 공탁 및 공탁배당액등의 관리절차에 관한 예규(재민 92-2)”

제13절 현행법상 배당절차 관련 규정의 문제점

I. 민사집행법 제247조 제1항 제1호 개정의 필요성

1. 문제점에 대한 검토

현재 민사집행법 제247조 제1항 제1호는, 제3채무자가 채무액을 민집 제248조 제1항 내지 제3항에 따라 공탁한 후 제4항에 의해 공탁사유신고를 한 경우, 다른 채권자는 그 공탁사유신고를 할 때까지 배당요구를 할 수 있다는 취지로 그 배당요구의 종기를 규정하고 있다.

그런데 위 규정은 이론적으로 문제가 있을 뿐만 아니라 실제 채권집행절차에 있어서도 상당한 문제점을 도출시키고 있으므로 개정할 필요성이 있다. 이하에서 살펴보기로 한다.

2. 이론상의 문제점

부동산집행이든, 채권집행이든 모든 집행절차에 있어서 배당요구라는 것은 독립적으로 강제집행을 수행하겠다는 것이 아니라 다른 채권자의 강제집행절차에 편승한다는 점에서 그 원래의 성격이 부종적(附從的)인 것이다. 즉 압류사건에 있어서 배당이 실시되는 경우 자신에게 배당을 해달라고 구하는 신청행위이고, 원칙적으로 배당요구채권자에게 절차를 수행하는 권능은 없다.

따라서 압류사건에 집행정지사유가 발생하면 배당요구채권자가 절차를 속행할 수는 없고, 또한 압류사건이 취소되거나 압류의 신청이 취하되는 등으로 소멸하거나 또는 압류가 그 목적을 달성하게 되어 소멸해버리면 더 이상 배당요구를 할 수 없으며, 이미 된 배당요구의 신청도 그 목적을 상실할 수밖에 없게 된다.

그런데 예컨대 乙이라는 채무자가 제3채무자 丙에 대하여 가지는 채권(피압류채권)을 甲이라는 채권자가 압류하였는데, 제3채무자인 丙이 위 채무액을 민집 제248조에 따라 공탁을 해버리면, 甲의 압류는 제3채무자가 공탁을 한 때에 현금화라는 그 목적을 달성하였기 때문에 그 존재의의를 잃고 소멸하게 된다. 이와 같이 제3채무자가 공탁한 때에 갑이 행한 압류는 소멸하게 되므로 그 이후에 다른 채권자는 그 채권에 대하여 배당요구를 할 수 없다. 다시 말해 압류가 존재하지 않는 한 이론적으로

배당요구는 성립할 수가 없는 것이다.

그런데 위 조항은(부동산집행이나 다른 집행에서는 일관되게 유지하고 있는) 이러한 이론적 틀을 벗어나서 ‘제3채무자가 공탁하고 그 공탁 이후 사유신고가 있을 때까지’ 다른 채권자가 배당요구를 할 수 있다고 규정하고 있는 오류를 범하고 있는 것이다.

이론은 그것이 발전하여 법률을 낳고 또 법률조항은 그것이 또 다른 이론적 틀을 형성하는 것이며, 양자는 끊임없이 상호 소통하면서 그 틀을 서로 맞추어 나가야 한다. 양자 사이에 부조화가 있으면 그것은 어디에서든 필연적으로 문제점을 발생시키게 된다. 이와 같이 이론적 틀에 맞지 않는 위 법률조항이 어떠한 실제적인 문제점을 야기하는지 아래에서 보기로 한다.

3. 실제상의 문제점

가. 공탁법원과 사유신고법원이 다른 것에 기인한 문제

민사집행법 제248조 제4항은 이미 본 바와 같이 제3채무자가 채무액을 공탁한 때에는 그 사유를 법원에 신고하도록 하고 있다. 물론 대부분의 제3채무자가 이와 같이 공탁 후 바로 사유신고를 할 것이지만, 그렇지 못한 경우가 발생할 가능성이 우리 법에 이미 내재되어 있다.

만일 제3채무자가 공탁을 하고도 사유신고를 하지 않으면 어떻게 될까. 바로 배당요구의 종기가 도래하지 않게 되버린다. 그렇게 되면 첫째로 향후 진행될 배당절차에서 배당을 받아야 될 채권자를 확정할 수 없게 된다(사유신고할 때까지 그 채권자는 계속 확대되게 되고, 극단적으로 말하면 무한히 확대될 수도 있음). 둘째로 사유신고를 하지 않으면 집행법원에서 제3채무자가 공탁한 사실을 알 수 없고 그에 따라 배당절차사건으로 사건접수도 되지 않기 때문에 배당절차도 진행될 수가 없게 된다.

그러면 제3채무자가 사유신고를 하지 않을 수 있는 가능성은 언제 발생할까. 그 가능성은 언제나 열려 있다. 제3채무자가 그저 사유신고를 누락하는 경우가 가장 심플한 사례가 될 것이다.

우리 법은 제3채무자가 사유신고를 누락하였다고 해서 그것에 대해 어떠한 제재를 가하는 조항을 두고 있지 않기 때문에, 제3채무자의 사유신고의무는 제3채무자가 가지는 단순한 절차상 협력의무에 불과하다. 따라서 제3채무자는 사유신고를 누락할 수가 있다. 그리고 다음의 예를 보면 그 가능성이 더 커지는 것을 알 수 있을 것이

다.

우리 집행법은 공탁법원과 사유신고법원을 다르게 규정하고 있다. 즉 압류가 결합된 경우, 제3채무자는 공탁을 할 경우 채권자나 채무자의 보통재판적이 있는 집행법원에 공탁할 수 있는데(민집 제19조 제1항), 그에 대한 사유신고는 그것이 진정한 압류 결합이 아닌 경우(압류명령의 집행채권의 총액이 피압류채권액을 넘지 않는 경우)이든 아니면 진정한 압류의 결합이 있는 경우이든 구별하지 않고 먼저 송달된 압류명령을 발령한 법원에 사유신고를 하도록 되어 있다(민집규 제172조 제3항).

이에 따라 예컨대 제3채무자가 공탁할 법원인 채권자 또는 채무자의 보통재판적 소재지가 춘천지방법원 관할이고, 그 사유신고를 해야 할 법원이 그 중 먼저 압류명령을 발령한 서울중앙지방법원인 경우가 있을 수 있는데, 이 경우 제3채무자는 우선 춘천지방법원 관할 공탁소에 채무액을 공탁한 다음 다시 서울중앙지방법원까지 가서 사유신고를 해야 하는 불편이 따르게 된다.

이러한 경우에 제3채무자가 춘천지방법원에 공탁을 한 후 불편함을 견디지 못하고 서울중앙지방법원에 대한 사유신고를 공탁한 후 며칠이 지난 다음 또는 상당한 기간이 경과된 다음에 하거나 아예 하지 않을 경우가 발생하게 될 가능성이 매우 커지게 되는 것이다.

나. 민사집행법 제248조 제4항 단서의 문제

또한 이러한 가능성은 아이러니하게도(마치 절차의 파행가능성을 고려하여 배려하기 위해 규정했다고 보여지는³⁹⁷⁾ 민사집행법 제248조 제4항 단서가 다른 채권자들로 하여금 사유신고를 할 수 있게 해줌으로써, 즉 제3채무자의 완전한 절차상 협력 의무로 두지 않고 그에 대한 아무런 제재 가능성을 봉쇄한 채(제재가능성이라 함은 제3채무자에 대한 손해배상청구권 행사 등의 가능성을 말하는 것이다. 제3채무자의 완전한 의무규정으로 둔다면 나중에 제3채무자가 그 의무를 이행하지 않음으로써 손해가 발생하였고, 그 손해가 묵과할 수 없다면 그 의무위반을 이유로 손해배상을 청구할 수도 있을 것이다), 제3채무자가 아닌 다른 채권자들에게도 사유신고를 할 수 있다는 미온적인 태도를 취함으로써 더 쉽게 발생할 수 있게 되어 있다.

397) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 355. 즉 이 경우 제3채무자가 공탁을 하였더라도 사유신고를 하지 아니하는 한 배당요구의 종기가 도래하지 아니하여 배당절차가 사실상 진행되지 못하는 등 절차의 신속한 진행에 지장이 있으므로 다른 이해관계인에게 사유신고권을 인정하였다는 취지이다.

민사집행법 제248조 제4항 단서는 제3채무자가 사유신고를 하지 않으면, 다른 압류채권자 등 이해관계인이 사유신고를 할 수 있다는 것인데, 채권집행절차는 부동산집행절차와 달리 그 절차의 진행과정에 있어서 집행법원이 이를 주도하지 않는 한(사유신고가 되어 배당절차사건으로 접수되지 않는 한), 당사자들 사이에서도 그 진행과정을 알 수가 없기 때문에 위 규정은 채권집행절차의 특성을 잘 이해하지 못한 규정이라고 볼 수밖에 없다.

다시 말해 채권집행에서는 그 절차진행과정에 대한 통지나 고지가 그 당사자 이외의 사람에게는 전혀 통지가 되지 않기 때문에, 예컨대 누가 압류를 하였는지 누가 배당요구를 하였는지 혹은 제3채무자가 공탁을 하였는지 아니면 사유신고를 하였는지 거의 알 길이 없다(제3채무자가 사유신고를 하여 배당절차사건으로 접수된 후 집행법원이 그 절차를 주도하게 되면 그제서야 절차 진행과정에 대한 통지나 고지가 행해지게 된다).

이러한 상황에서 압류채권자 중 누가 제3채무자가 공탁을 한 사실 또는 사유신고를 하지 않은 사실을 알고서 스스로 사유신고를 할 수 있을까.

위와 같은 민사집행법 제248조 제4항 단서의 규정은 그야말로 실제 집행절차를 이해하지 못한 ‘눈가리고 아웅하는’ 또는 ‘알아서 해보라는’ 식의 무책임한 규정이라고 볼 수밖에 없고, 또 그것 때문에 오히려 집행절차의 혼란을 야기하고 있는 것이다.

위 규정은 제3채무자가 사유신고를 하지 않도록 부추기는 규정에 불과하고 그로 인하여 사유신고시기를 배당요구종기로 하고 있는 제247조 제1항 제1호와 함께 집행절차를 불안정하게 하는 요소가 되고 있다. 위 단서는 삭제하고 온전히 공탁사유신고는 제3채무자가 공탁하면서 함께 하도록 하는 것이 타당하다.

일본 민사집행법 또한 이러한 이유 때문에 공탁사유신고를 제3채무자에 대하여만 온전한 절차협력의무로 규정하고 있다.

다. 민사집행법 제252조 제2호 후문과의 부조화 문제

약간은 방론일 수 있지만, 민집 제247조 제1항 제1호와 제252조 제2호 후문을 상호 관련하여 한번 살펴볼 필요가 있다.

민집 제252조 제2호 후문은 배당절차의 개시시기를 ‘제248조에 따라 제3채무자가 공탁한 때’라고 규정하고 있다. 그런데 제247조 제1항 제1호는 배당요구의 종기를 ‘제3채무자가 공탁한 다음 사유신고를 한 때’로 규정하고 있다.

시간적으로 보면 제3채무자가 공탁을 한 다음 사유신고를 하고, 사유신고를 하

면 배당절차사건으로 접수되어 그 이후에는 배당절차가 진행되게 되므로 현재 우리 집행법상 배당절차는 제3채무자가 사유신고를 했을 때 개시된다고 보는 것이 정확하다.

위 민사집행법 제252조 제2호 후문처럼 제3채무자가 공탁을 한 때에 배당절차가 개시된다고 하려면, 위에서 말한 제248조 제4항 단서를 삭제하고 사유신고의무를 온전한 제3채무자의 절차협력의무로만 규정하였을 때 가능한 것이다.

즉 현재 규정하에서라면 배당절차가 제3채무자가 공탁한 때에 개시된다고 하는 규정은 올바른 규정이 아니다. 위에서 본 바와 같이 제3채무자는 제248조 제4항에 따르더라도 사유신고를 하지 않아도 되기 때문에, 공탁과 사유신고에 의한 배당절차 사건 접수 사이에 필연적인 연계의 끈이 존재하지 않으며, 따라서 제3채무자의 공탁만으로 배당절차가 개시된다는 위 규정은 개념적으로 정확하지 않다는 것이다.

이는 현재 규정하에서는 제3채무자에게 사유신고를 강제하는 규정이 없기 때문에 위 규정이 가상적으로 예측하는 바와 같이 필연적으로 공탁이 되고, 사유신고가 되고, 또 배당절차사건으로 접수된다는 등의 사건의 연속적 진행은 기대하기 어렵다는 것이다.

제3채무자가 공탁했더라도 제248조에 따라 사유신고를 하지 않으면 배당절차는 개시되지 않으며, 또 다른 한편 사유신고를 제3채무자만 할 수 있는 것이 아니므로 제248조 제4항 단서에 따라 다른 압류채권자 등이 사유신고를 했더라도 배당절차는 개시된다고 해석해야 한다.

민사집행법 제252조 제2호 후문이 살아나려면, 즉 제3채무자가 공탁한 때에 배당절차가 개시된다고 하려면 「제3채무자의 공탁 - 제3채무자만이 공탁사유 신고할 의무 - 제3채무자의 공탁사유신고 - 배당절차사건 접수」라는 일련의 과정이 단절되지 않고 연결될 수 있어야만 가능하다(제3채무자에게 온전한 사유신고의무를 지우면 위 연결관계가 단절되지 않는다. 제3채무자는 어떻게 공탁하고도 사유신고를 하지 않으면 손해배상을 질 수 있는 가능성이 있기 때문에 반드시 사유신고를 할 수밖에 없게 된다).

그렇지 않고 지금의 제248조 제4항의 규정태도라면, 제3채무자가 공탁했을 때에 배당절차가 개시된다는 전제는 맞지 않다. 즉 제3채무자가 공탁하고 사유신고를 하지 않을 수도 있고, 제3채무자가 사유신고를 하지 않으면 언제 다른 채권자가 사유신고를 할지 알 수도 없는 것이다. 이러한 상황에서 어떻게 배당절차가 개시될 수 있다는 것인가.

따라서 현재의 우리 법 규정태도라면 제252조 제2호 후문은 오히려 제247조 제1항 제1호처럼 ‘제248조 제4항에 따른 공탁의 신고를 한 때’라고 규정하는 것이 타당하다고 보아야 한다.

다른 한편 제247조 제1항 제2호와 제252조 제호 후문 사이의 시간상의 순서도 맞지 않다.

즉 제252조 제2호 후문에 따라 배당절차가 제3채무자가 공탁한 때에 개시되는 데, 공탁에 의해 이미 배당절차가 개시된 사건에 대하여 다시 사유신고시까지 배당요구를 할 수 있다는 제247조 제1항 제1호의 규정은 타당하지 않다는 것이다(공탁시와 사유신고시 사이에 시간적 간격은 언제든지 발생할 수 있으며, 이러한 때에 발생하는 이와 같은 문제를 어떻게 해결할 것인지 생각을 해보아야 한다).

라. 공탁 이후 사유신고 전까지 압류 또는 가압류를 행한 채권자의 포섭 여부에 관한 문제

위 제247조 제1항 제1호는 또한 현재 실무상 상당히 복잡한 이론적 문제를 야기하고 있다.

우선 제3채무자가 제248조에 따라 공탁을 하게 되면, 제3채무자의 채무자에 대한 채무는 소멸하게 된다. 즉 피압류채권이 소멸하는 것이다. 따라서 그 이후에 다시 다른 채권자가 그 피압류채권을 압류 또는 가압류하게 되면 그 압류 또는 가압류는 이미 소멸한 피압류채권을 압류한 것이기 때문에 실체상 효력이 없게 된다. 이 경우에는 후행 압류 등이 효력이 없다는 것이다.

그런데 앞서 본 바와 같이 채권집행절차에서는 배당절차로 사건이 접수되기 전까지는 누가 압류를 했는지, 누가 공탁을 했는지, 혹은 누가 사유신고를 했는지 등에 관하여 당해 채권에 관계있는 채권자들에게 통지 또는 고지가 행해지지 않기 때문에 거의 알지 못한다.

이러한 상황이기 때문에 채권자들은 제3채무자가 공탁한 이후에도 계속 압류 또는 가압류를 신청하여 그 결정을 받을 수 있게 되어 있다(채권집행절차에서는 절차의 진행상황을 모르기 때문에 배당요구는 거의 행해지지 않고 대부분의 채권자들은 그저 압류 또는 가압류를 신청하여 그 결정을 받고 있다).

그러다 보니 제3채무자가 공탁한 이후에야 비로소 제3채무자에게 송달되는 압류 또는 가압류가 있게 되고, 이러한 압류 등은 위에서 본 것처럼 실체상 효력이 없게 되는데, 다만 그렇다고 하더라도 위 압류 등에 대하여 최소한 당해 채권자가 배당을

해달라는 의사표시, 즉 배당요구를 한 것이라고 보아야 하지 않을까 하는 의문점이 발생하게 되는 것이다(이에 관하여는 적극설, 소극설 등 견해가 나뉘어지고 있으며 우리 판례가 한정적 적극설을 취하고 있다는 것에 관하여는 말한 바 있다).³⁹⁸⁾

이와 같이 이론적으로 타당하지 않는 제247조 제1항 제1호를 존치함으로써 그로 인하여 이론적, 실무적인 다른 문제점을 낳고 있으며, 이를 해결하기 위해서는 또한 다대한 노력이 필요하게 되었다.

위 제247조 제1항 제1호가 타당한 규정이라면, 그로 인하여 문제가 발생하더라도 이를 받아들이면서 그 해결을 위해 노력할 수도 있는 것이지만, 그와 반대로 타당하지도 않는 규정을 그대로 둔 채로 그것 때문에 발생하는 다른 문제점을 해결하려고 노력한다는 것은 그야말로 ‘무의미한 노력’이라고 볼 수밖에 없다.

4. 소결론

결론을 내리자면, 우선 문제의 규정은 민사집행법 제247조 제1항 제1호의 규정이다. 그것은 이론상으로도, 실제상으로도 전혀 타당하지 않은 것이며, 그 규정이 존치되면 향후 많은 문제가 발생하게 될 것이므로 반드시 개정되어야 한다고 본다.

그것과 더불어 이론적으로 충돌하는 제248조 제4항의 규정, 제252조 제2호 후문의 규정과의 사이에 조화 있는 배치가 필요하다.

방법은 다음과 같이 두 가지가 있을 수 있다. 첫째로 제247조 제1항 제1호를 ‘제3채무자가 제248조 제1항 내지 제3항에 따라 공탁한 때’로 변경하고, 제248조 제4항 단서를 삭제하면서 제252조 제2호 후문을 그대로 존치하는 방법이 그 하나이고, 둘째로 제247조 제1항 제1호를 ‘제3채무자가 제248조 제1항 내지 제3항에 따라 공탁한 때’로 변경하고, 제248조 제4항 단서를 존치하면서 제252조 제2호 후문을 ‘제248조 제4항에 따라 공탁사유신고가 된 때’로 규정하는 방법이 다른 하나이다.

생각건대 최선의 개정방향은 위 두 가지 중 첫째의 방법이라고 본다. 두 번째의 방법은 차선책이며, 그렇게 규정해둔다면 다시 실무상 문제가 발생하게 될 것이다.

II. 민사집행법 제247조 제1항 제2호 개정의 필요성

1. 추심명령에 의한 채권의 추심은 집행채권자가 스스로 추심을 하기 때문에 집

398) 이 문제점에 관하여는, 제6장 집행의 경합 제2절 V. 1. 나. 참조

행법원으로서는 추심이 제대로 되었는지 여부를 알 길이 없으므로 추심명령에 의하여 제3채무자로부터 추심을 마친 때에는 추심한 채권액등을 집행법원에 신고하도록 규정하였다(민집 제236조 제1항).

위 추심신고는 제3채무자가 임의로 변제한 경우이건 채권자가 추심소송 또는 강제집행 등 재판상의 권리를 행사하여 취득한 경우이건 이를 묻지 않는다. 또한 압류채권의 일부만을 추심한 때에도 같으며, 계속적 수입채권이 압류된 경우에는 매 추심시마다 신고를 하여야 한다. 다만 일반의 채권집행에 있어서 압류채권자가 민사집행법 제236조 제1항에 따라 집행법원에 대하여 하는 추심신고는 사건종료(事件終了)의 보고(報告) 성격을 가지는 것이지만, 계속적 급부의 압류사건에 있어서는 맨 마지막 1회분의 추심신고만이 일반의 경우와 같은 사건종료의 보고와 같은 성격을 가지고 그때까지 행해진 중간의 다른 추심신고는 변제충당의 통지와 같은 성격을 가지고 있는 것이어서 양자의 성질이 약간 다르다고 볼 수 있다.

2. 현행법상 위 추심신고가 있을 때까지 다른 채권자들의 배당요구가 없으면 추심채권자가 독점적 만족을 얻게 되고, 추심을 한 범위 내에서 집행권원의 집행력은 소멸하며 집행절차가 종료하게 된다.³⁹⁹⁾ 400) 그러나 배당요구를 한 다른 채권자가 있는 때에는 배당절차가 종료한 때에 집행절차가 끝난다.

따라서 민사집행법 제247조의 배당요구는 이 신고가 있기까지 허용되며 그 후에는 할 수 없다. 만약 채권자가 추심을 하고서도 그 신고를 하지 않고 있으면 다른 채권자의 배당요구를 막을 길이 없다(이에 따라 배당에 참가할 수 있는 채권자가 한정 없이 늘어나게 되고, 결국 배당을 받을 채권자를 확정할 수 없게 된다).

3. 채권자는 추심금에서 집행채권과 집행비용의 변제를 받고 나머지가 있으면 이를 채무자에게 반환하게 되지만, 추심신고를 하지 아니한 때에는 채권자로서는 자기의 채권에 대한 변제에 충당할 수 없고 다른 채권자로부터의 배당요구가 허용되어 불이익을 받게 된다. 그러나 추심신고를 강제하는 방법이 현행법상 없기 때문에 추심채권자의 추심신고가 드물고, 그에 따라 추심신고가 없는 사건은 장기미제사건이 되

399) 대법원 2004. 12. 10. 선고 2004다54725 판결

400) 추심의 신고에 관한 민사집행법 제236조 제1항은 독일이나 프랑스에서 연유하지 않는 우리와 일본의 독창적인 것으로서 평등배당주의를 채용하여 배당에 가입한 채권자에게 평등한 배당을 하는 것이 원칙인 우리 법제하에서 달리 경합하는 채권자가 없는 한 이 신고가 있는 범위 내에서 채권집행의 전부 또는 일부의 종료를 가져오게 하는 전제 아래 추심채권자에게 절차상의 보고의무를 지운 것이다.

거나 영구미제사건이 되는 것이 현실이어서 그 미제사건의 처리가 문제로 되고 있다.

4. 이러한 모든 문제는, 민사집행법 제247조 제1항 제2호가 추심시의 배당요구의 종기를 추심채권자의 추심신고시까지로 규정해 놓은 것에서 비롯되고 있다. 즉 배당요구의 종기는 다수의 채권자 및 채무자의 이해관계가 얽혀 있는 매우 중요한 문제인데도 이를 객관적으로 확정하지 않은 채 단지 추심채권자가 추심신고를 하느냐 않느냐라는, 추심채권자의 개인적 의사 또는 의지에 맡겨둔 잘못 때문에 이와 같은 문제가 발생하고 있는 것이다. 따라서 민사집행법 제247조 제1항 제2호는 이를 개정할 필요가 있다.

5. 그러면 추심명령과 관련된 배당요구의 종기를 어떻게 객관적으로 정할 것인가.

먼저, 추심과 관련된 추심채권자와 제3채무자 사이의 행위의 태양을 한번 살펴보면, ①압류 및 추심채권자가 1인이고, 당해 채권자가 제3채무자에게 지급청구를 하였는데, 제3채무자가 채무액을 지급한 경우, ②압류 및 추심채권자가 1인이고, 당해 채권자가 제3채무자에게 지급청구를 하였는데, 제3채무자가 그 채무액을 지급하지 않는 경우, ③압류 및 추심채권자가 다수이고, 그 중 1인의 채권자가 제3채무자에게 지급청구를 한 경우 등으로 나누어 볼 수 있을 것이다.

그런데, 위 ①의 경우 추심채권자가 제3채무자로부터 당해 채권을 추심하면, 추심에 의하여 제3채무자의 채무가 소멸하고 압류·추심채권자는 채권의 만족을 얻게 되므로(압류가 목적을 달성하여 소멸함), 다른 채권자의 배당요구를 인정할 여지가 없게 된다. 그 채권자는 민사집행법 제236조에 따라 추심신고를 하면 되고, 추심을 한 범위 내에서 집행권원의 집행력은 소멸하며 집행절차가 종료하게 된다. 따라서 이 경우는 배당요구의 종기라는 개념이 필요하지 않게 된다. 위 ②의 경우, 추심채권자는 제3채무자를 상대로 추심소송을 제기할 필요가 있게 된다. 그렇게 되면, 과연 언제까지 배당요구를 한 채권자를 장차 진행되는 배당절차에서 배당을 받을 채권자로 포섭시킬 것인가의 문제가 대두되므로, 이 경우는 배당요구의 종기라는 개념이 필요하게 된다. 위 ③의 경우에는, 이제 개정안에 의하면 제3채무자는 공탁해야 할 의무가 있고 공탁에 의해서만 채무를 면할 수 있으므로, 공탁하고 사유신고를 했을 때에 배당요구의 종기에 이르게 될 것이므로, 이 경우도 따로이 추심명령과 관련된 배당요구의 종기라는 개념을 상정할 필요가 없다.

결국 민사집행법 제247조 제1항 제2호를 삭제할 경우 추심명령과 관련된 배당요구의 종기라는 개념은, 압류 및 추심채권자가 단일한 경우 제3채무자가 추심에 응

하지 않아 추심소송을 제기한 경우에만 필요하게 되는 것이다.

6. 그렇다면, 위와 같이 제3채무자가 채권자의 추심에 응하지 않아 채권자가 추심소송을 제기한 경우라면 어느 때에 배당요구가 종기에 이른다고 볼 것인가.

이 경우 생각해볼 수 있는 시기는 ㉠추심소송 제기 시, ㉡소장 송달 시, ㉢변론종결 시, ㉣판결선고 시, ㉤판결확정 시 등이 될 것이다.

그런데, ㉠ 추심소송의 소장이 제3채무자에게 송달된 시점 이후에 동일한 채권을 압류한 자를 배당으로부터 배제하는 방법에 의하여 추심소송 제기라는 적극적인 행동을 한 압류채권자의 추심 노력에 보답하는 의미가 있는 점, ㉡ 소장의 송달이라는 형태로 위와 같은 압류채권자의 추심노력이 외형적으로 명확하게 될 뿐만 아니라 그때에 피압류채권이 채무자의 일반재산으로부터 분리되는 외관을 나타낸다고 볼 수 있는 점, ㉢ 제249조 제3항은 제3채무자가 집행력 있는 정본을 가진 채권자를 공동소송인으로 원고 쪽에 참가하도록 신청할 수 있는 권한을 ‘첫 변론기일까지’로 제한하고 있는 점(제3채무자는 소장 송달시까지 절차에 참가한 압류채권자 등을 상대로 참가명령을 신청할 수 있어서 편의로울 수 있음) 등을 고려하면, 그 배당요구의 종기를 추심소송의 소장 송달시로 규정함이 타당하다고 본다(일본 민집 제156조 또한 이와 같이 규정하고 있다).

7. 이에 대하여, 추심채권자가 추심소송을 제기하여 공탁판결을 받은 경우, 일반원칙에 따라 피고(제3채무자)가 그 공탁판결에 따라 공탁하고 사유신고를 하면 그때에 배당요구의 종기에 이르는 것으로 하면 되는 것이므로, 이 경우에 관하여 따로 배당요구의 종기를 설정할 필요는 없는 것 아닌가라는 반론이 있을 수 있다. 물론, 이 문제는 이론적으로 배당요구의 종기를 결정하는 것이 아니고, 법적정책적으로 이를 결정하고자 하는 것인데, 그 근거는 바로 채권집행절차의 안정성을 도모함에 있다.

채권집행절차는 제3채무자가 채무액을 공탁함으로써 배당절차로 진행되기 전까지는 대체로 그 절차 진행의 주도권을 당사자가 가지고 있다. 채권자가 압류 또는 추심명령, 전부명령 등을 신청하면 법원은 이에 대해 거의 형식적, 절차적 심사권만 가진 채 채권자의 신청대로 그 명령을 발부해주고 있으며, 제3채무자 또한 압류가 경합되었을 때에 언제 공탁하여 그 의무를 면할 것인지에 대하여 선택권을 가지고 있고, 채무자는 언제든지 자신의 채무를 변제하여 압류집행으로 얽혀진 법률관계를 풀어헤칠 수가 있다. 이 단계에서 집행법원의 역할은 당사자에 대하여 보조적 또는 후견적 역할을 하고 있다고도 볼 수 있다.

그런데, 제3채무자가 채무액을 공탁하고 사유신고함으로써 배당절차사건으로 접수되면 그때부터 절차의 주도권은 거의 집행법원으로 넘어오게 된다. 이제 추심채권자가 제3채무자가 불지급을 이유로 추심소송을 제기하였을 때 어떤 입장을 취할 것인지의 한번 깊이 생각해 필요가 있는 문제이다.

추심채권자가 그 비용과 노력, 시간 등을 들여서 제3채무자에게 지급청구를 구하는 소송을 제기하였고, 그에 따라 법원이 심리한 결과 압류 경합인 것이 드러나 공탁판결을 내렸는데, 피고인 제3채무자로 하여금 다시 공탁할 수 있는 시기를 자유롭게 선택할 수 있도록 한다면, 우선 그 동안의 노력에도 불구하고 또다시 제3채무자가 언제 공탁하는 것인지를 알 수가 없게 되고, 그에 따라 배당절차가 개시되는 시기도 불명확하게 되기 때문에 절차가 상당히 불안정하게 될 수 있다. 또한 추심소송이라는 상당히 힘든 절차를 거쳤는데도 불구하고 단지 제3채무자의 선택적 의사에 따라 당해 배당절차에 참가할 수 있는 채권자들의 범위가 얼마든지 달라지게 되며, 극단적으로 말해 제3채무자가 몇 개월 또는 몇 년 동안, 혹은 계속 공탁을 하지 않는다면 배당을 받을 채권자의 범위조차 확정할 수가 없게 된다. 그리고 제3채무자가 공탁판결을 받고도 채무액을 공탁하고 사유신고를 하지 않는 경우 이를 직접적으로 강제할 방법이 쉽지 않은데, 이와 같은 경우 제3채무자의 의사에다가 배당요구의 종기 또는 배당을 받을 채권자의 확정 문제를 만연히 의존하게 하는 것은 불합리한 점이 있다.

채권집행절차의 안정적 진행을 위하여 추심소송을 제기한 경우와 같이 일단 법원의 영역 범위 내로 절차가 들어왔다면 그 절차의 주도권이 사인인 제3채무자의 의사에 의해 좌우되지 않도록 컨트롤할 필요가 있는 것이다.⁴⁰¹⁾

8. 그런데, 이렇게 배당요구의 종기를 정한다고 하더라도 여기서 간과하지 말아야 할 한 가지 중요한 문제점이 등장하게 된다. 여기서 정하게 되는 것은 그야말로 ‘배당요구’의 종기라는 점이다. 이것이 무슨 말인가 하면, 이와 같이 규정하게 되면 위 시기는 배당요구의 종기에 불과할 뿐이므로, 예컨대 채권자가 압류 또는 가압류를

401) 이것과 비슷한 정책적 고려가 부동산집행에서도 행해지고 있다. 부동산집행에 있어서 진정하게 목적물이 현금화되는 시기는 매수인이 ‘매각대금을 납부’하였을 때이고, 이와 같이 현금화의 목적을 달성하게 되면 압류가 소멸하게 되므로, 이론적으로 볼 때에 채권자들은 위와 같이 매수인이 매각대금을 납부할 때까지 배당요구를 할 수 있는 것이나, 민사집행법은 절차의 조기 안정을 위하여 그보다 훨씬 이전인 경락 이전에 집행법원으로 하여금 배당요구의 종기를 결정으로 확정하게 하고 있는 것이다. 이 경우 배당요구의 종기도 이론상의 문제가 아니라 집행절차의 안정을 위한 법정책적인 목적에 의해서 결정되고 있는 것이며, 채권집행에 있어서도 그와 동일한 목적하에 배당요구의 종기를 설정하는 것이므로, 결국 위와 같은 반론은 적절하지 않다고 보아야 한다.

하는 경우 이에 관한 배당가입차단 시기는 정하지 않은 것으로 된다.

그에 따라 채권자가 배당요구의 방법으로 절차에 참가하는 경우에는 추심소송의 소장 송달 시에 배당가입이 차단되지만, 그에 반해 채권자가 압류 또는 가압류의 방법으로 절차에 참가하게 되는 경우 이를 차단할 방법이 없게 된다. 그렇게 될 경우 채권자들은 압류 또는 가압류의 방법으로 계속 집행을 할 수 있게 되고, 이것은 추심소송의 계속 도중에 제3채무자가 새로운 의무공탁 규정에 따라 압류 등 경합을 이유로 공탁하고 사유신고를 하거나 또는 추심소송에서 공탁판결이 나서 그에 따라 공탁하고 사유신고를 한 경우어야 비로소 압류 또는 가압류 채권자에 대한 배당가입이 차단되게 되는 것이다. 예컨대 민사집행법 제248조에 따라 제3채무자가 공탁하는 경우에는 법이론적으로 피압류채권이 소멸하게 되므로, 이에 대한 압류 또는 가압류는 실체적으로 무효로 되고, 따라서 그 이후의 압류 또는 가압류를 할 수 없게 되는 것이나, 추심명령과 관련하여 제3채무자인 피고에게 추심소송의 소장부분이 송달되었을 때에 배당요구의 종기를 설정하는 것은 법이론적으로 그와 같이 되는 것이 아니고, 이는 정책적으로 집행절차의 안정을 위하여 그와 같이 설정한 것이므로, 이를 법률규정으로 명백하게 규정하지 않는 한 위 시기는 배당요구의 종기에 해당할 뿐 압류 또는 가압류를 차단하는 효력은 발생하지 않는 것이다.

그런데, 만일 위 개정된 규정으로 압류 또는 가압류의 배당가입을 차단할 수 없다면, 위 규정은 거의 필요성이 없는 규정으로 될 수도 있다. 그것은, 집행절차의 진행에 대하여 다른 채권자 등 이해관계인에게 통지 또는 고지가 전혀 행해지지 않는 채권집행의 경우 대부분의 채권자들이 배당요구가 아닌 압류 또는 가압류의 방법으로 집행에 참가하는 것이 현실이기 때문이다. 즉 압류 또는 가압류의 방법으로 집행절차에 참여하는 대부분의 채권자들에게는 위 규정이 전혀 실효성이 없는 규정이 되고 말 것이며, 채권집행절차에서는 대부분의 채권자들이 압류 또는 가압류의 방법으로 절차에 참여하기 때문에 결국 새로이 위 규정을 마련한 의의가 거의 상실되어 버린다는 것이다.

이러한 문제점이 발생하는 이유는, 우리 민사집행법 제247조의 규정태도 때문이라고 볼 수 있다. 즉 위 제247조는 일본 민사집행법 제165조와 달리⁴⁰²⁾ 단지 ‘배당요구’란 제목하에 배당요구를 할 수 있는 채권자 및 어느 시기까지 배당요구를 하여

402) 일본 민사집행법 제165조는 ‘배당을 받을 채권자의 범위’라는 제목하에 압류, 가압류, 배당요구를 한 채권자를 일괄적으로 규정하고 있다.

야 하는가에 대해서만 규정하고 있다. 따라서 배당요구가 아닌 압류 또는 가압류의 방법으로 집행에 참여하는 채권자의 배당가입 차단시기는 위 규정에 의해 규율될 수가 없게 되는 것이다.

9. 위 문제점을 해결하기 위해서는, 압류 또는 가압류 채권자에 대한 배당가입 차단시기를 따로이 규정할 필요가 있다. 나아가 그 방법론에 있어서 볼 때, ① 현재의 민사집행법 제247조를 일본 민사집행법 제165조와 같이 ‘배당을 받을 채권자’를 규정하는 것으로 전면적으로 바꾸는 방법과 ② 민사집행법 제247조를 그대로 두고 위 규정을 압류 또는 가압류채권자에 대하여 적용할 수 있는 근거조항을 적절한 규정 속에 포함시키는 방법 등을 생각해 볼 수 있다.

생각건대, 위 두 가지 방법 중에서는 두 번째의 방법이 보다 적절하다고 본다. 현재의 민사집행법 제247조도 그 나름대로의 존재 이유가 있기 때문에 현재 이를 전면적으로 일본처럼 개정해버리기보다는 위 규정을 두고 적절한 규정에다가 이를 압류 채권자의 배당가입 차단시기로써 원용할 수 있으면 충분하다는 것이다.

이 경우 압류채권자에 대하여 배당가입 차단시기를 둘 수 있는 규정은 민사집행법 제252조가 적절하다고 생각한다.⁴⁰³⁾ 즉 민사집행법 제252조가 배당절차 및 그 개시되는 시기에 관한 근거규정이므로, 제1항은 현재와 같이 그 방법대로 규정하고, 민사집행법 제252조 제2항을 신설하여 “제247조에 규정된 각 시기까지 압류를 한 채권자는 배당절차에 참가할 수 있다.”라고 규정하면 된다. 압류에 관하여 위와 같이 규정하면 민사집행법 제291조가 가압류의 경우 본집행을 준용하도록 하고 있으므로, 가압류에 관해서는 문제될 것이 없다.

Ⅲ. 배당절차 개시시기 규정의 개정 필요성

만일 이미 살펴본 바와 같이 민사집행법 제236조 제2항을 삭제하고, 제247조 제1항 제2호를, “제3채무자가 추심소송의 소장 부분을 송달받을 때”로 규정하게 되는 경우, 추심명령과 관련하여 배당절차 개시 시기를 “제236조의 규정에 따라 추심채권자가 공탁하는 경우”를 존치할 이유가 없게 된다.

그리고 추심소송에서의 공탁판결에 따라 공탁이 된 경우를 배당절차의 개시 사

403) 물론 다른 적절한 규정도 생각해볼 수 있지만, 필자는 위 제252조가 가장 적절하다고 보고 있다는 것이다.

유로 추가할 필요가 있다. 그에 따라 민사집행법 제252조 제2호를 개정하면 “제248조의 규정에 따라 제3채무자가 공탁하거나 제249조 제5항에 따라 공탁된 때”라고 될 것이다.

[10 - 1] 배당절차 계산서제출의 최고서

○ ○ 지 방 법 원

최 고 서

귀 하

사 건 20 타기○○○ 배당절차

압류채권자

채 무 자

위 사건에 관하여 이 최고서를 송달받은 날로부터 1주 이내에 귀하가 청구하는 채권의 원본, 이자, 비용, 그 밖의 부대채권의 계산서를 함께 보낸 채권계산서에 정해진 사항을 적어서 제출하시기 바랍니다.

20

법원사무관

㉑

민집 253

[10 - 2] 채권계산서

채 권 계 산 서

채 권 자 ○ ○ ○

채 무 자 ○ ○ ○

위 당사자 사이의 귀원 2018타기207, 208호 채권압류 및 추심명령 사건에 관한 채권자는 아래와 같이 계산서를 제출합니다.

아 래

- 1. 금 5,000만 원(대여금 원금)
- 1. 금 500만 원(위 금원에 대한 2016. . .부터 2018. . .까지 연 1할의 비율에 의한 지연손해금)
- 합계 금 5,500만 원

20

채권자 ○ ○ ○ ㉠

○ ○ 지방법원 귀중

[10 - 5] 법원보관금계좌입금신청서

법원보관금 계좌입금신청서			
사건번호 및 사건명			
당 사 자		원고(또는 신 청 인)	
		피고(또는 피신청인)	
예 금 계 좌	개 설 은 행	은행 지점	
	예금의 종류		
	예 금 주	신청인 본인	
	계 좌 번 호		
본인이 수령할 위의 법원보관금(또는 그 잔액)을 본인의 비용부담하에 위의 예금계좌에 입금하여 주실 것을 아래 서류를 첨부하여 신청합니다. 아 래 예금통장사본 1부. 20 신청인 성 명 : (인) 주 소 : 우 편 번 호 : 법원보관금취급규칙 별지 제11호			

[10 - 6] 배당이의신청서

배 당 이 의 신 청

신청인(배당요구채권자) ○ ○ ○

주 소

피신청인(압류채권자) ○ ○ ○

주 소

위 당사자간 귀 원 2018타기○○호 배당절차사건에 관하여, 다음과 같은 이유로 동 법원에서 작성한 배당표 중 배당자 김갑동의 배당액을 취소하고, 각 채권자의 채권액에 비례한 금액에 따른 배당을 청구합니다.

다 음

1. ○○지방법원 집행관 합동사무소에 2018본○○○ 유채동산압류사건에 대하여, 압류채권자인 피신청인 김갑동은 위 경매 매각대금에서 압류 및 경매비용을 공제한 잔액 금 ○○원에서 동산 질권에 의한 우선변제권을 주장하여, 이를 인정한 귀 원은 금 ○○원을 피신청인에게 배당하는 배당표를 작성하였습니다.
2. 그러나 신청인 피신청인의 위 채권의 존재 자체를 부인하므로 이 건 배당에 대한 이의를 제기합니다.

2. 그러나 신청인 피신청인의 위 채권의 존재 자체를 부인하므로 이 건 배당에 대한 이의를 제기합니다.

20

위 신청인 ○ ○ ○ 인

○ ○ 지방법원 귀 중

[10 - 7] 배당이의의 소의 소장

소 장

원 고 ○ ○ ○

○○시 ○○구 ○○동 ○○

소송대리인 변호사 ○ ○ ○

피 고 ○ ○ ○

○○시 ○○구 ○○동 ○○

청 구 취 지

1. 귀원 2017타경101 부동산강제경매 사건에 관하여 귀원이 2018. . . 작성한 배당표 중 원고에 대한 배당액 금 5,000,000원을 금 25,000,000원으로, 피고에 대한 배당액 금 30,000,000원을 금 10,000,000원으로 경정한다.
 2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.
- 라는 판결을 구합니다.

청 구 원 인

1. 원고를 채권자, 소외 김○○을 채무자로 하는 귀원 2017타경101 부동산강제경매의 배당절차에서 귀원은 2018. . . 배당금액 50,000,000원 중 1순위로 소외 근저당권자 이○○에게 금 15,000,000원, 2순위로 확정일자부 임차인인 피고에게 30,000,000원을 각 배당하고, 나머지 금 5,000,000원을 원고에게 배당하기로 하는 배당표를 작성하였습니다.
2. 그러나 피고는 위 김○○의 처남으로서 그와 짜고 임차인을 가장하여 허위의 임대차 계약서를 만들고 확정일자까지 받은 자로서, 있지도 아니한 임차보증금 30,000,000원의 채권을 가지고 원고에 우선하여 배당을 받은 것이고, 그로 인하여 원고는 경매 신청 채권액 25,000,000원 중 5,000,000원밖에 배당을 못 받게 된 것입니다.
3. 그러므로 위 배당표를 청구취지와 같이 변경하여 줄 것을 청구하는 것입니다.

입 증 방 법

1. 배당표등본(갑제1호증) 1통
1. 호적등본(갑제2호증의1, 2) 2통

20 . . .

원고 소송대리인 변호사 ○ ○ ○ ㉠

○ ○ 지방법원

귀 중

[10 - 8] 배당이의의 소 제기에 관한 신고서(배당절차)

배당이의의 소 제기에 관한 신고서

사	건	2018타기○○○(배당절차)
신청인(배당요구채권자)		○ ○ ○
피신청인(압류채권자)		○ ○ ○

위 당사자간 2018타기○○○ 배당절차 사건에 관하여 신청인(배당요구채권자)은 2018. . . 배당기일 배당표에 대한 이의를 신청하고 그 이의가 완결되지 않은 상태인 바, 위 신청인은 2018. . . ○○지방법원에 대하여 배당이의의 소를 제기하였으므로 별지 소제기 증명원을 첨부하여 신고합니다.

첨 부 서 류

1. 소제기증명원

20

위 신청인(배당요구채권자) ○ ○ ○ ㉠

○ ○ 지방법원 귀 중

[10 - 9] 소제기증명원

소 제 기 증 명 원

원 고 ○ ○ ○

소송대리인 변호사 ○ ○ ○

피 고 ○ ○ ○

원고가 2018. 피고에 대하여 귀원 2018가합○○○호로 별지 소장과 같은 배당이의 소송을 제기한 사실을 증명하여 주시기 바랍니다.

20

원고 소송대리인 변호사 ○ ○ ○ ㉡

○ ○ 지방법원 귀 중

위 증명함.

20

○ ○ 지방법원 법원주사 ○ ○ ○ ㉡

[10 - 10] 배당실시신청(배당)

배 당 실 시 신 청	
사 건	2018타기○○○(배당절차)
채 권 자	○ ○ ○
채 무 자	○ ○ ○
위 당사자간 귀 원 2018타기○○○호 배당사건에 관하여, 별지첨부 취하간주증명원과 같이 배당이의소송사건의 소를 취하하였으므로 이미 작성된 배당표로 배당을 실시하여 주시기 바랍니다.	
첨 부 서 류	
1. 취하간주 증명원	
20 . . .	
위 채권자 ○ ○ ○ ①	
○ ○ 지방법원	귀 중

[10 - 11] 배당금교부신청서(배당)

배 당 금 교 부 신 청	
사 건	2018타기○○○호 배당
채 권 자	○ ○ ○
채 무 자	○ ○ ○
위 당사자간 귀 원 2018타기○○○호 배당사건에 관하여, 채권자는 ○○지방법원 2018카○○○호 부동산가압류사건의 본안소송에서 승소판결을 받고 이는 이미 확정되었는 바, 그 배당금을 교부하여 주시기 바랍니다.	
첨 부 서 류	
1. 집행력 있는 판결정본	1통
1. 확정증명	1통
20	
위 채권자 ○ ○ ○ ㉠	
○ ○ 지방법원	귀 중

[10 - 12] 배당표에 대하여 이의가 없는 경우의 조서례

○ ○ 지 방 법 원		
배당기일조서		
사 건	2018타기○○○ 배당절차	기 일 . . . :
판 사		장 소
법원사무관		공개 여부 공개
사건과 관계인의 이름을 부름		
채 권 자	甲	출석
	乙	출석
	丙	출석
채 무 자	○○○	출석
판 사		
별지 배당표를 이해관계인에게 제시		
이해관계인들		
(예시) 배당표에 대하여 이의 없다고 진술		
판 사		
(예시) 배당표를 확정하고 이에 의하여 배당을 실시		
법원사무관		인
판 사		인

[10 - 13] 배당표에 대하여 이의가 있는 경우의 조서례

○ ○ 지 방 법 원		
배당기일조서		
사	건	2018타기○○○ 배당절차
판	사	
법원사무관		공개 여부 공개
사건과 관계인의 이름을 부름		
채권자	甲	출석
	乙	출석
	丙	출석
채무자	○○○	출석
판 사		
별지 배당표를 이해관계인에게 제시		
채권자 甲		
채권자 丙의 채권액 전부 및 배당액에 관하여 이의가 있다고 진술		
채권자 丙		
채권자 甲의 이의를 부인한다고 진술		
채권자 乙, 채무자		
배당표에 대하여 이의 없다고 진술		
판 사		
이의있는 부분의 배당을 중지하고 이의없는 부분에 관하여 배당표에 의하여 배당을 실시		
법원사무관		①
판 사		①

[10 - 14] 배당표에 대하여 이의 및 합의가 있는 경우의 조서례

○ ○ 지 방 법 원	
배당기일조서	
사 건 2018타기○○○ 배당절차	기 일 . . . :
판 사	장 소
법원사무관	공개 여부 공개
사건과 관계인의 이름을 부름	
채권 자 甲	출석
乙	출석
丙	출석
채무자 ○○○	출석
판 사	
별지 배당표를 이해관계인에게 제시	
채권자 甲	
채권자 丙의 채권액 전부 및 배당액에 관하여 이의가 있다고 진술	
채권자 丙	
채권자 甲의 이의를 부인한다고 진술	
채권자 甲, 丙	
별지와 같이 丙의 배당에 관하여 합의가 성립되었다고 진술	
채권자 乙, 채무자	
배당표에 대하여 이의 없다고 진술	
판 사	
배당표를 확정(단 채권자 甲, 丙에 대하여는 합의된 내용대로)하고, 확정된 배당표에 의하여 배당을 실시	
법원사무관	①
판 사	①